

DISTANCE Chapter 10

공정성의 극대화와 경쟁의 충돌

임강빈*

2026년 05월

1 접근의 재구성으로서의 공정성

어느 대학이 입학 지원 자격에서 신분과 성별에 관한 제한을 모두 없앴다고 하자. 규정만 보면 이제 누구에게나 같은 문이 열려 있다. 그러나 어떤 학생은 시험의 존재를 일찍 알고 오랫동안 준비할 수 있는 반면, 다른 학생은 원서를 내는 방법조차 늦게 알 수 있다. 한쪽에는 학비와 이동 수단, 공부할 시간과 조언을 구할 사람이 있고, 다른 쪽에는 생계를 멈출 수 없는 사정과 실패했을 때 돌아갈 곳이 없다는 위험이 있다. 두 학생에게 같은 지원서가 주어졌다는 사실만으로 이 경로가 같은 정도로 열려 있다고 말할 수 있을까. 잠금장치를 없앤 문과 실제로 도달하여 통과할 수 있는 문은 같은 것이 아니다.

접근을 허가 여부로만 이해하면 사람은 경계 앞에 도착한 순간부터 보이기 시작한다. 지원할 수 있는가, 투표할 수 있는가, 재산을 가질 수 있는가, 조직을 만들 수 있는가를 법률이 허용하면 접근은 성립한 것처럼 보인다. 하지만 그 사람은 문 앞에서 갑자기 생겨난 존재가 아니다. 경로가 있다는 것을 알고, 그곳에 이를 준비를 하며, 필요한 시간과 자원을 확보하고, 진입 뒤의 위험을 감당할 수 있어야 한다. 들어간 뒤에도 머물고 능력을 발휘하며 부당한 판단에 이의를 제기할 수 있어야 한다. 허용은 접근의 중요한 조건이지만, 접근 전체를 대신하지는 못한다.

공정성이 접근을 재구성한다는 것은 모든 문을 조건 없이 열어 둔다는 뜻도 아니다. 수술을 수행하는 사람에게 의학적 지식을 요구하고, 항공기를 조종하는 사람에게 기술적 숙련을 요구하며, 위험한 장비를 다루는 사람에게 안전 능력을 확인하는 것은 그 경로와 무관한 배제라고 보기 어렵다. 어떤 역할은 참여자와 다른 사람을 보호하기 위해 경계를 필요로 한다. 문제는 경계가 있는가가 아니라 그 경계가 보호하려는 기능과 연결되어 있는가이다. 기능에 필요한 능력을 확인하는 조건과 출생·혈통·재산·성별처럼 경로 자체가

*순천향대학교 정보보호학과 교수, email: yim@sch.ac.kr

요구하지 않는 특성을 자격으로 만드는 조건은 같은 종류의 제한이 아니다.

그러나 실제 사회에서 이 두 조건은 쉽게 구별되지 않는다. 오랫동안 특정 집단만 교육 받았다면 그 집단은 더 높은 지식과 경험을 가진 것처럼 나타난다. 지도할 기회를 독점한 사람은 축적된 경력을 지도자의 자질로 제시하고, 재산을 소유해 온 사람은 그 재산을 성실함과 능력의 증거로 사용할 수 있다. 반대로 배제된 사람은 기회를 얻지 못해 형성하지 못한 자격 때문에 다시 배제된다. 먼저 열린 접근이 능력을 만들고, 그 능력이 처음의 독점을 정당화하는 순환이다. 기존 경계는 자신이 생산한 차이를 자연스럽게 기능적인 Difference 처럼 되돌려 제시한다. 이 순환 때문에 명시적인 금지를 없애는 것만으로 과거의 접근 구조가 사라지지 않는다. 누구나 학교에 갈 수 있다는 규정이 생겨도 교육을 받을 시간과 비용이 한 집단에만 집중되어 있다면, 형식적 개방은 실제 참여의 분포를 크게 바꾸지 못할 수 있다. 선거권이 보장되어도 정보와 조직, 안전한 발언의 조건이 없다면 정치적 선택은 제한된다. 법원에 호소할 수 있어도 절차를 알지 못하거나 비용과 보복을 감당할 수 없다면 권리는 사용되지 못한다. 법적 접근은 노골적인 차단을 제거하지만, 그 뒤에 놓인 물질적 조건까지 자동으로 재배열하지 않는다.

이 불일치는 사회가 한 사람에게 서로 맞지 않는 두 신호를 보낼 때 더욱 선명해진다. 법은 그를 완전한 시민이라고 부르지만 경제적 독립의 경로는 닫아 둘 수 있고, 노동의 자유를 인정하면서도 한 고용주를 떠나는 순간 생존의 기반을 잃게 만들 수 있다. 공식적인 구성원이라는 인정과 실제 경로에서의 배제가 함께 작동하면, 사람은 자신이 속해 있으면서도 속하지 못한다는 모순을 경험한다. 이 모순은 개인의 불편에 머물지 않고, 인정된 지위에 걸맞은 접근을 요구하는 Social Momentum으로 조직될 수 있다. 접근의 재구성은 선언된 소속과 유효한 참여 사이의 간극을 다루는 일이다.

정보도 접근의 일부다. 경로가 존재한다는 사실, 요구되는 조건, 결정되는 방식과 이를 제기할 절차를 알지 못하면 사람은 허용된 가능성을 자신의 행동으로 바꾸기 어렵다. 규칙이 지나치게 복잡하거나 일부 관계망 안에서만 전달될 때, 공식적으로 열린 제도도 아는 사람들의 통로가 된다. 정보가 공개되어 있다는 사실과 필요한 사람이 이해할 수 있는 형태와 시점에 그것을 얻는다는 사실도 다르다. 결정이 끝난 뒤 도착한 공지와 준비가 가능할 때 제공된 안내는 같은 정보가 아니다. 정보를 가진 사람은 법을 바꾸지 않고도 다른 사람의 접근을 지연시키거나 무력하게 만들 수 있다.

사람 사이의 관계는 문서에 나타나지 않는 또 하나의 길을 만든다. 추천을 받을 사람, 낯선 제도의 언어를 설명해 줄 사람, 실패한 뒤 다시 기회를 연결해 줄 사람이 있는 참여자는 공식 절차 바깥에서도 경로를 찾는다. 반면 같은 자격을 가졌어도 신뢰와 인정을 교환하는 관계망 밖에 있는 사람은 어디에서 말해야 하는지조차 알기 어렵다. 제도에 익숙한 행동과 말투가 보편적인 능력처럼 평가되면, 관계적 친숙함은 개인의 실력으로 읽히고 낮췄을 결함으로 읽힌다. 접근은 개인과 문 사이의 단순한 거리가 아니라 개인을 문까지 운반하는

여러 관계의 구성이다.

언제 접근할 수 있는지도 무엇에 접근할 수 있는가만큼 중요하다. 성장기에 받지 못한 교육을 훨씬 뒤에 허용하거나 치료가 필요한 시기를 지나 의료 경로를 열어 주는 것은 처음부터 사용할 수 있었던 기회와 같지 않다. 법적 구제가 가능해도 회복할 수 없는 손실이 발생한 뒤라면 권리는 이름만 남을 수 있다. 시간이 독립된 원인이 되어 결과를 만든다는 뜻은 아니다. 준비와 결정, 손실과 회복의 관계가 어떤 순서로 배열되었는지가 경로의 효과를 바꾼다. 접근의 시점은 관계망 안에서 다른 가능성들이 아직 살아 있는가와 연결된다.

몸과 사회적 인정 역시 접근의 실제 모양을 바꾼다. 같은 시설과 일정, 동일한 수행 조건이 주어져도 몸의 상태에 따라 참여에 필요한 위험과 피로는 달라질 수 있다. 물리적으로 들어온 사람이 그곳의 정당한 구성원으로 인정받지 못하면 발언은 예외적인 불평으로 취급되고, 실패는 개인이 아니라 그가 속한 범주의 한계로 해석될 수 있다. 반대로 지배적인 집단의 실패는 한 개인의 우연으로, 성공은 집단 전체의 자격으로 읽히기도 한다. 자리에 있다는 사실만으로 존재가 동등한 무게를 얻는 것은 아니다. 들리는 목소리와 믿을 만한 사람의 범위를 정하는 상징적 경계도 접근을 구성한다.

이렇게 보면 하나의 사회적 경로에는 문턱이 하나만 있는 것이 아니다. 사람은 경로에 다가가고, 필요한 능력을 준비하고, 공식적으로 진입한 뒤, 그 안에서 활동하고 머물며, 판단을 다투거나 다른 경로로 이동할 수 있어야 한다. 어느 단계에서든 통로가 닫히면 앞 단계의 개방은 충분한 효력을 갖지 못한다. 입학은 가능하지만 졸업까지 생계를 유지할 수 없을 수 있고, 취업은 가능하지만 부당한 대우를 문제 삼는 순간 직업 전체를 잃을 수 있다. 조직에서 나오는 일이 사회적 생존의 상실을 뜻한다면, 들어갈 자유가 있어도 관계는 강제에 가까워진다. 접근은 입구의 순간이 아니라 경로를 실제로 사용할 수 있는 연속성이다.

그렇다고 접근의 공정성이 경로를 통과한 모든 사람에게 성공을 보장하지는 않는다. 같은 교육을 받은 사람도 서로 다른 판단과 능력, 선택을 보이고, 제한된 자리와 자원은 모든 요구를 동시에 받아들이지 못한다. 우연한 사건과 다른 사람의 선택도 결과에 관여한다. 중요한 차이는 실패했다는 사실과 처음부터 참여할 자격이 없는 사람으로 규정되었다는 사실 사이에 있다. 시험에서 떨어진 사람과 시험을 볼 수 없었던 사람, 선거에서 패배한 사람과 정치적 주체로 인정받지 못한 사람은 같은 결과를 경험한 것이 아니다. 공정한 접근은 원하는 결과를 약속하기보다 결과를 향해 자신의 Momentum을 유효하게 만들 경로를 보존한다.

그래서 실패 뒤의 상태가 접근의 성격을 드러낸다. 한 번의 패배가 모든 경로의 영구적인 폐쇄로 이어진다면, 경쟁의 외형 아래 신분이 다시 만들어질 수 있다. 반대로 결과가 조건적이고 수정 가능하며, 참여자가 새로운 능력을 형성하고 다시 시도하거나 판단의 오류를 다룰 수 있다면 실패는 공동체 밖으로의 추방과 구별된다. 오늘 선택되지 않은 사람도 법적 지위와 발언권을 유지하고, 다른 관계를 만들며, 이후의 결정에 다시 참여할 수 있어

야 한다. 접근의 가역성은 패자를 제거하지 않고 사회적 Island의 구성원으로 남게 하는 조건이다.

선택할 수 있는 경로가 하나뿐일 때에는 이의제기와 이탈의 권리도 쉽게 약해진다. 한 기관이 교육과 자격, 채용과 보상까지 모두 통제하면 참여자는 그 기관의 판단에 불복하면서도 다른 길을 찾기 어렵다. 여러 사람이 같은 절차를 적용받더라도 절차를 만든 중심이 평가 기준과 정보, 자원과 향소를 함께 독점한다면 공정성은 하위 참여자들 사이에만 적용된다. 문지기는 경쟁의 바깥에 남은 채 누가 경쟁할 수 있는지를 결정한다. 접근의 재구성에는 입구를 넓히는 일뿐 아니라 경로를 정의하는 권력이 어디에 놓이고, 그 판단을 누가 검토하며, 대안적인 통로가 존재하는지를 묻는 일이 포함된다.

여기에는 쉽게 사라지지 않는 긴장이 있다. 표준화된 절차는 많은 사람을 같은 방식으로 처리하여 개인적 호의와 자의적 판단을 줄일 수 있지만, 측정하기 쉬운 특성만을 자격으로 만들 위험도 있다. 상황에 맞게 조정되는 절차는 개인의 실제 조건을 더 정밀하게 볼 수 있지만, 판단자의 편견과 영향력이 개입할 여지도 넓힌다. 하나의 중심에서 운영되는 통로는 규칙의 일관성을 높일 수 있고, 여러 통로로 분산된 접근은 선택의 가능성을 늘리면서 지역과 기관마다 다른 결과를 만들 수 있다. 공정성은 이 긴장을 제거하는 하나의 기술적 해답이 아니라, 선택한 구조가 무엇을 가능하게 하고 무엇을 막는지를 설명하게 하는 지속적인 요구다.

접근의 해상도를 높인다는 것은 모든 사람의 모든 사정을 별도의 규칙으로 만든다는 뜻이 아니다. 아무 Difference도 고려하지 않으면 동일한 허용 아래 숨은 장벽이 반복되고, 모든 Difference를 비교 불가능한 예외로 다루면 함께 사용할 경로와 공통의 판단이 성립하기 어렵다. 사회는 경로의 기능에 필요한 차이를 식별하면서도, 기존 권력이 만든 차이를 자연적인 자격으로 오인하지 않아야 한다. 이를 위해서는 참여자의 경험이 결정으로 돌아오고, 경계가 낳은 결과에 따라 기준이 수정될 수 있어야 한다. 공통성은 차이를 지우지 않고, 차이의 인정은 공동 경로를 해체하지 않는 관계가 요구된다.

하나의 장벽이 실제로 해소되면 그 장벽에 대응하던 Momentum은 줄어들고 그 관계의 유효한 Distance는 증가한다. 그러나 열린 경로가 모든 사회적 Momentum을 해소하는 것은 아니다. 새로 참여한 사람은 이전에는 비교되지 않던 평가와 부담을 만나고, 제도는 새로운 정보와 요구에 반응하면서 다른 Difference를 드러낸다. 법적 금지가 사라진 뒤 물질적 접근이 문제로 나타나고, 자원이 마련된 뒤 정보와 관계망의 차이가 보이는 것은 처음의 변화가 거짓이어서가 아니다. 특정 관계의 Equalization이 관계망을 재구성하면서 다른 방향이 유효해지는 것이다. 접근은 완성되는 한 번의 사건이 아니라, 경계와 참여가 서로를 바꾸는 과정이다.

따라서 공정한 접근은 잠기지 않은 문보다 훨씬 두꺼운 구조를 가진다. 사람을 경계 앞까지 오게 한 관계, 자격을 형성할 기회, 들어간 뒤 머물 수 있는 조건, 판단을 바꾸고

다른 길을 선택할 가능성이 함께 작동해야 한다. 그것은 경계를 없애는 일이 아니라 경계가 경로의 기능과 연결된 이유를 갖도록 하고, 그 이유를 영향을 받는 사람들에게 열어 두는 일이다. 공정성은 사람을 동일한 결과로 운반하지 않는다. 서로 다른 사람이 사회의 구성원이라는 지위를 잃지 않은 채 자신의 방향을 시험하고, 실패하고, 수정하며 다시 참여할 수 있는 관계를 만든다. 문이 열렸다는 선언은 그 관계가 시작될 수 있게 하지만, 그 관계 전체를 대신할 수는 없다.

2 평등의 여러 의미

같은 병원에 도착한 두 환자에게 똑같은 약과 같은 시간을 배정했다고 하자. 한 사람에게는 그것이 필요한 치료이지만 다른 사람에게는 아무 효과가 없거나 오히려 해로울 수 있다. 두 사람을 다르게 치료하면 동일한 대우가 아니지만, 똑같이 치료하면 각자의 상태에 적합한 도움을 받을 가능성이 달라진다. 반대로 더 긴 시간과 위험을 감당한 노동자에게도 같은 보수를 주면 차이를 무시한 것이 공정한지 의심하게 된다. 평등하다는 말은 무엇을 같게 만들었는지를 밝히기 전에는 어느 쪽의 판단도 충분히 설명하지 못한다.

우리는 인간의 동등한 가치를 말할 때도, 법이 누구에게나 같은 규칙을 적용해야 한다고 말할 때도, 출발 조건의 차이를 줄여야 한다고 말할 때도 평등이라는 하나의 단어를 사용한다. 이 요구들은 서로 연결되지만 동일하지 않다. 같은 절차는 다른 출발 조건을 그대로 보존할 수 있고, 출발 조건을 보완하려는 차등 지원은 같은 대우를 침해한다는 반론을 낳는다. 결과의 격차를 줄이면 기여와 선택의 차이가 무시되었다는 항의가 생기고, 결과를 그대로 두면 처음의 장벽이 성취라는 이름으로 남았다는 의심이 생긴다. 공정성을 둘러싼 갈등은 평등을 원하는 쪽과 거부하는 쪽 사이에서만 일어나는 것이 아니다. 서로 다른 평등을 우선하는 요구들이 같은 자리에서 충돌한다.

따라서 평등은 모든 Difference를 없앤 상태가 아니라, 특정한 Difference가 특정한 관계를 결정해서는 안 된다는 사회적 판단으로 이해해야 한다. 사람은 몸과 건강, 경험과 지식, 욕망과 능력, 가족과 자원, 과거와 관계적 위치에서 계속 다르다. 이 차이를 모두 지우려 하면 사람을 구체적인 존재로 대할 수 없고, 모든 차이를 그대로 효력 있게 두면 기존의 우연과 권력이 어떤 관계든 지배할 수 있다. 혈통은 투표할 자격을 결정해야 하는가. 재산은 법의 보호를 받을 정도를 바꾸어도 되는가. 필요의 차이는 의료 자원의 배분에 영향을 주어야 하는가. 평등은 Difference의 존재보다 그 Difference가 어느 경로에서 얼마만큼 작동하도록 허용되는지를 묻는다.

가장 밑바닥에는 인간적 지위의 평등이 있다. 이는 모든 사람이 능력이나 역할과 무관하게 완전한 인간적 Island로 인정되어야 한다는 요구다. 누구도 다른 사람의 소유물이나 교환 가능한 부품, 보호받을 이유가 없는 잉여로만 취급되어서는 안 된다. 이 평등은 모든

사람의 판단이 언제나 같은 무게로 관철되어야 한다고 주장하지 않는다. 공동의 결정에서는 지식과 책임, 행위의 결과에 따라 권한이 달라질 수 있다. 그럼에도 어떤 기능적 Difference도 한 사람의 생명과 몸, 존엄과 Social Momentum을 고려의 영역 밖으로 완전히 밀어낼 수는 없다. 역할의 차이가 존재의 등급으로 굳어지는 순간, 사회는 일을 나누는 것이 아니라 서로 다른 종류의 인간을 만들기 시작한다.

법 앞의 평등은 사람을 공통의 규칙 안에 놓는다. 비슷한 행위는 비슷한 판단을 받고, 권리와 의무는 미리 알 수 있으며, 권력 가까이에 있다는 이유로 한 사람만 규칙 밖에 머물 수 없어야 한다. 이것은 자의적인 지배를 제한하는 강력한 장치다. 그러나 같은 법조문이 곧 같은 효과를 뜻하지는 않는다. 같은 액수의 벌금은 누군가에게는 사소하지만 다른 누군가에게는 생계를 무너뜨릴 수 있고, 모두에게 항소권이 있어도 변호사와 정보, 시간을 확보할 가능성은 크게 다를 수 있다. 법적 대칭은 관계의 모든 비대칭을 해소하지 못한다. 그렇다고 그 대칭이 무의미한 것도 아니다. 공통 규칙이 없다면 효과의 차이를 다룰 자리마저 권력을 가진 사람의 허가에 의존하게 된다.

정치적 발언의 평등은 공동의 방향을 만드는 과정에서 구성원을 배제하지 말라는 요구다. 한 사람에게 한 표를 주는 것은 그 요구의 선명한 표현이지만 전부는 아니다. 판단에 필요한 정보를 얻고, 의견을 말하고, 다른 사람과 조직하며, 권력에 반대하고, 패배한 뒤에도 보복 없이 구성원으로 남을 수 있어야 정치적 Momentum이 실제 경로를 얻는다. 표의 수는 같아도 자본과 매체, 기술과 전문지식, 관계망을 가진 목소리는 훨씬 멀리 전달될 수 있다. 여기서 평등은 모든 영향력을 같은 크기로 만들라는 약속이라기보다, 상속된 지위 때문에 어떤 목소리가 처음부터 집단의 지각 바깥에 놓이지 않게 하라는 제약으로 작동한다.

접근의 평등과 절차의 평등도 구별된다. 전자는 관련 없는 신분 때문에 학교와 직업, 재산과 공적 기관의 경계에 다가갈 수조차 없는 상태를 거부한다. 후자는 그 경계를 통과한 사람들이 공개되고 일관된 규칙에 따라 판단받아야 한다고 요구한다. 지원할 수 있다는 것과 지원서를 같은 기준으로 심사받는다라는 것은 서로 다른 관계다. 어느 하나가 다른 하나를 대신할 수 없다. 다만 모든 사람에게 같은 절차를 적용한다는 사실만으로 그 절차가 공정해지는 것도 아니다. 이미 유리한 위치에 있는 사람이 익숙하게 수행해 온 방식이 보편적 능력의 기준으로 들어가 있다면, 일관된 절차는 과거의 위치를 중립적인 점수로 번역할 수 있다.

기회의 평등은 판단이 시작되기 전의 조건으로 시선을 옮긴다. 시험장에 들어온 순간만 같게 만드는 것으로 충분한지, 그곳에 이르기까지 능력을 형성하고 보여 줄 가능성도 비교할 수 있어야 하는지를 묻는다. 교육은 학교 문 앞에서 시작되지 않는다. 건강과 영양, 언어와 안전, 돌봄과 주거, 기대와 초기 교육이 오랜 시간 서로 얹혀 한 사람의 준비 상태를 만든다. 그러므로 완전히 같은 출발선은 찾기 어렵다. 어떤 시점을 잘라 그 이전은 개인의

뭉치고 이후만 사회의 책임이라고 정해도, 앞선 관계들은 이미 현재의 수행 안에 들어와 있다. 기회의 평등은 두 삶을 동일하게 복제하는 종착 상태가 아니라, 경로와 무관한 상속된 Difference가 미래의 가능성을 미리 확정하지 못하도록 계속 수정하는 방향이다.

대우의 평등은 비슷한 상황에 놓인 사람에게 비슷한 반응을 요구한다. 같은 성과를 한 사람에게는 자신감으로, 다른 사람에게는 공격성으로 읽거나, 같은 요청을 지위가 높은 사람에게만 진지하게 받아들이는 판단은 현재의 행위보다 사람에게 붙은 범주를 평가한다. 대우의 평등은 이러한 범주적 예단을 줄인다. 하지만 동일한 자원과 동일한 방식이 언제나 동등한 대우인 것은 아니다. 서로 다른 질병에 같은 치료를 하고, 수행에 필요하지 않은 하나의 신체 기준을 모든 업무에 적용한다면 형식은 같아도 관계의 기능은 왜곡된다. 누구를 예외로 만들지 않으려는 동일성이 누구의 실제 조건도 보지 않으려는 무관심으로 바뀔 수 있다.

부담의 평등은 공동의 이익을 만드는 비용과 위험, 희생과 의무가 누구에게 어떻게 놓이는지를 묻는다. 같은 세율이나 같은 근무시간처럼 수량을 맞추는 방법이 있을 수 있지만, 같은 양이 삶에서 차지하는 무게는 다를 수 있다. 어떤 역할은 몸의 위험을 더 크게 만들고, 어떤 돌봄은 시간을 길게 묶으며, 어떤 사람은 공동체가 유지되는 동안 반복해서 보이지 않는 비용을 감당한다. 모든 부담을 정확히 나눌 수 없는 경우도 있다. 그때 필요한 것은 차이를 없었다고 선언하는 일이 아니라 비대칭적 부담을 볼 수 있게 하고, 그것이 정당한지 묻고, 나눌 수 있는 부분을 나누며, 남는 부분을 보호와 지원 또는 보상에 연결하는 일이다. 부담을 공정하게 만들기 위해서는 오히려 서로 다른 대우가 필요할 수 있다.

보상의 평등과 결과의 평등은 다시 다른 질문을 낳는다. 모든 구성원에게 같은 기본적인 보호와 공공재를 제공하는 관계에서는 동일한 보상이 적절할 수 있지만, 노동과 책임, 위험과 기여가 다른 관계에서는 차이가 정당하다고 여겨질 수 있다. 무엇을 보상할 것인가에 따라 기여, 필요, 희생, 시장 가치, 책임 같은 서로 다른 Difference가 선택된다. 결과의 평등은 더 넓다. 소득뿐 아니라 건강과 교육, 대표성과 사회적 지위에서 반복되는 격차를 살핀다. 지속적인 결과의 차이는 보이지 않던 장벽을 드러내는 증거가 될 수 있지만, 그 자체만으로 부당함의 원인을 확정하지는 못한다. 선택과 능력, 우연도 관여하며, 선택 자체도 기대와 위험, 배제의 경험 안에서 형성되기 때문이다.

인정의 평등은 누구의 경험과 고통, 말과 정체성이 사회적으로 이해 가능한 것으로 받아들여지는지를 다룬다. 법적 권리를 가진 사람도 자신이 겪는 부담을 설명할 언어가 없거나 그의 증언이 반복해서 믿을 수 없는 것으로 취급되면, 그 경험은 공동의 판단에 들어가지 못한다. 보이지 않는 Difference는 공유된 Social Momentum으로 조직되기 어렵다. 그러나 인정은 또 다른 위험을 가진다. 한 집단의 경험을 보이게 하려는 시도가 그 집단 내부의 서로 다른 삶을 하나의 정체성으로 굳힐 수 있다. 사람은 인정받기 위해 범주에 들어가야 하고, 들어간 뒤에는 범주의 전형으로 해석될 수 있다. 인정의 평등은 집단적으로 형성된

부담을 보면서 개인을 그 집단의 표본으로 환원하지 않아야 한다.

역량의 평등은 권리와 자원을 실제 삶의 가능성으로 바꾸는 능력을 묻는다. 같은 돈과 같은 시간이 주어져도 질병이나 장애, 돌봄 의무, 차별적 환경과 이동 조건에 따라 그 자원의 유효한 가치는 달라진다. 형식적으로 같은 선택지가 놓여 있다는 사실과 각자가 그 선택지를 실행할 수 있다는 사실 사이에는 간극이 있다. 따라서 역량을 고려하는 평등은 투입량을 맞추는 데서 멈추지 않고, 그 투입이 사람과 환경의 관계 안에서 어떤 경로로 변환되는지를 본다. 이는 결과를 똑같이 보장한다는 뜻이 아니다. 자신이 가치 있다고 여기는 삶을 선택하고 수정할 실질적 가능성이 특정 조건 때문에 소멸하지 않았는지를 살피는 것이다.

이 여러 평등은 한 방향으로 가지런히 쌓이지 않는다. 불리한 조건에 놓인 사람에게 추가 준비를 제공하면 기회의 평등은 커질 수 있지만 동일한 대우를 중시하는 사람은 규칙이 달라졌다고 느낄 수 있다. 모두에게 같은 액수를 주는 지원은 배분의 동일성을 지키지만, 필요와 역량의 차이를 고려한 선별 지원보다 실제 격차를 덜 줄일 수 있다. 같은 비율의 부담은 계산상 대칭적이지만 삶의 여유가 다른 사람들에게는 전혀 다른 희생이 된다. 한 쪽은 Difference를 보지 않아야 특권이 사라진다고 말하고, 다른 쪽은 Difference를 보지 않기 때문에 이미 존재하는 비대칭이 보존된다고 말한다. 양쪽의 우려는 모두 실제 구조를 가리킬 수 있다.

갈등은 관찰의 경계를 어디에 두는가에 따라서도 달라진다. 개별 지원자만 보면 차등 지원은 그가 하지 않은 일에 대한 불이익처럼 보일 수 있다. 집단의 오랜 경로를 보면 동일한 심사는 누적된 배제의 결과를 현재의 능력으로 승인하는 것처럼 보일 수 있다. 당장의 절차에서는 같은 규칙이 중요하고, 세대의 시간에서는 기회와 자원의 축적이 더 크게 보인다. 개인, 집단, 기관, 세대, 사회 전체 가운데 어느 Effective Boundary를 선택하느냐에 따라 같은 정책이 평등하거나 불평등하게 나타난다. 하나의 경계만 영구히 옳다고 정할 수 없는 이유는 각 경계가 포착하는 Difference와 놓치는 Difference가 서로 다르기 때문이다.

더 세밀한 평등은 숨은 장벽을 발견하지만 그 자체로 새로운 권력을 만들기도 한다. 차등 지원을 위해서는 누가 불리한지 정의하고, 어느 범주에 속하는지 측정하며, 지원의 시작과 끝을 판단해야 한다. 전문가가 불리함의 기준을 만들고, 기관은 자격을 심사하며, 데이터 체계는 사람을 분류한다. 보이지 않던 부담을 인정하는 일이 한 Distance를 줄이는 동시에, 인정을 받으려는 사람에게 범주 소속을 증명하게 하는 새로운 경계를 세울 수 있다. 경계 가까이에 있는 사람들은 포함 여부를 두고 다투고, 교정을 위해 생긴 자원은 다시 경쟁의 대상이 된다. 이것이 교정의 필요성을 부정하지는 않는다. 다만 평등을 만드는 제도 역시 자신이 생산하는 Difference와 문지기를 계속 드러내야 한다.

어떤 평등도 모든 관계를 한꺼번에 완성하지 못한다. 법적 지위의 Difference가 효력을 잃으면 교육과 정보, 자원의 차이가 더 선명해질 수 있고, 기회를 보완하면 성취와 기여를

어떻게 판단할 것인지가 쟁점이 될 수 있다. 하나의 관계에서 Momentum이 해소되고 그에 대응하는 유효한 Distance가 증가해도, 재구성된 관계망에서는 다른 Difference가 새로운 방향을 만든다. 이것은 앞선 Equalization이 실패했다는 뜻이 아니다. 실제로 배제는 줄고 더 많은 사람이 유효한 경로를 얻을 수 있다. 다만 그 변화는 최종 평등으로 향하는 예정된 단계가 아니라, 특정 관계를 바꾼 결과 다른 관계가 더 또렷하게 관찰되는 과정이다.

평등의 핵심은 사람 사이의 모든 차이를 지우거나 모든 결과를 맞추는 데 있지 않다. 그것은 어떤 Difference가 어떤 관계에서 배제와 지배, 되돌리기 어려운 불이익으로 전환되어서는 안 되는지를 구체적으로 판단하는 일이다. 인간적 지위에는 무관해야 할 차이가 어떤 직무의 기능에서는 중요할 수 있고, 보상에서 고려되는 기여가 긴급한 보호에서는 아무 자격도 되지 못할 수 있다. 그래서 평등을 말하려면 누가 같은가보다 무엇에 관하여 같은가, 어느 경계 안에서 같은가, 어떤 차이를 무관하게 만들 것인가를 밝혀야 한다. 이 질문이 생략되면 평등은 강한 도덕적 언어로 남지만, 서로 다른 요구가 어느 관계에서 충돌하는지 볼 수 없게 된다.

3 전통 사회의 분리된 경로

한 마을에서 영주의 아들과 농부의 아들이 같은 해에 태어났다고 하자. 두 아이가 자라면서 누가 토지를 더 잘 관리하고, 누가 더 현명하게 판단하며, 누가 공동의 결정을 맡을 능력이 있는지를 함께 시험받는 장면은 좀처럼 생기지 않는다. 한 아이는 통치와 상속의 경로에 들어가고 다른 아이는 경작과 납세의 경로에 들어간다. 능력의 차이를 비교하기 전에 비교가 가능한 관계 자체가 나뉜다. 한쪽의 실패가 다른 쪽의 기회가 되지도 않고, 다른 쪽의 탁월함이 한쪽의 자격을 직접 위협하지도 않는다. 두 사람은 불리한 조건과 유리한 조건으로 같은 경주를 하는 것이 아니라, 서로 다른 목적지와 규칙을 가진 길에서 각기 다른 사람들과 비교된다.

전통 사회의 불평등을 하나의 사다리로만 상상하면 이 구조를 놓치기 쉽다. 사다리에서는 모두가 같은 위쪽을 바라보고, 낮은 곳의 사람이 올라가면 높은 곳의 자리를 향해 움직이는 것처럼 보인다. 그러나 많은 사회에서 신분과 혈통, 성별과 종교, 가문과 지역, 세습된 직업은 사람이 올라갈 수 있는 높이뿐 아니라 어느 사다리에 설 수 있는지를 먼저 정했다. 사제와 전사, 상인과 장인, 지주와 소작인, 남성과 여성은 하나의 보편적 척도로 평가받는 교환 가능한 참여자가 아니었다. 각 범주는 서로 다른 의무와 권한, 금지와 명예, 위험과 보상을 가진 경로를 이루었다. 사회는 개인이 무엇이 될 수 있는지를 묻기 전에 그가 이미 어떤 종류의 사람인지를 판정했다.

이러한 분리 경로가 언제나 법전에 적혀 있었던 것은 아니다. 어떤 경계는 법이 만들었지만 다른 경계는 관습과 가족의 기대, 소유권과 교육, 혼인과 거주, 언어와 복식, 명예와

수치, 인정과 폭력 속에 흠어져 있었다. 어느 직업에 들어가지 말라는 조문이 없어도 필요한 지식을 배울 곳이 없고, 그 일을 맡길 관계망이 닫혀 있으며, 기존 역할을 벗어났을 때 가족 전체가 생존의 위험을 감당해야 한다면 길은 사실상 막혀 있다. 경계는 문 하나에 놓인 금지라기보다 사람의 성장과 소속, 자원과 평판을 함께 둘러싼 관계의 배열이었다. 그래서 한 규칙만 살펴서는 누가 어느 경로에 들어갈 수 있었는지 충분히 알 수 없다.

분리 경로는 개인을 낮은 해상도로 인식한다. 한 사람의 판단과 능력, 욕망과 가능성을 세밀하게 살피는 대신 그가 속한 범주를 통해 어떤 기능을 맡을지를 결정한다. 농가의 아이는 농업의 경로에서, 귀족의 아이는 상속과 행정 또는 군사 권한의 경로에서 먼저 보인다. 개인의 Social Momentum은 사회적 판단에 직접 들어오기 전에 가문과 신분, 성별과 직역의 경계를 통과한다. 범주에 맞는 방향은 쉽게 전달되지만 그 바깥을 향하는 방향은 무능이나 일탈, 불충과 수치로 해석될 수 있다. 사람보다 범주가 더 큰 제도적 무게를 가지므로, 개인의 Difference는 이미 배정된 역할 안에서만 사회적으로 이해될 가능성이 높아진다.

그와 같은 질서가 오랫동안 지속되었다는 사실을 무지나 악의만으로 설명할 수는 없다. 사람과 물자의 이동이 느리고, 대규모 교육과 표준화된 기록, 빠른 통신과 비인격적 행정이 충분하지 않았던 조건에서 모든 개인을 독립적으로 평가하는 일은 큰 비용을 요구했다. 부모가 하던 일을 자녀가 배우고, 가문이 지식과 도구를 전하며, 마을이 혈연과 평판을 통해 사람을 식별하면 사회는 제한된 정보로도 역할을 반복할 수 있었다. 권한과 재산이 익숙한 선을 따라 이동하고 의무의 담당자가 미리 정해지면 불확실성도 줄어든다. 상속된 범주는 복잡한 개인들을 적은 수의 사회적 유형으로 압축하는 조정 장치로 작동했다.

이 압축은 실제적인 Dependability를 만들었다. 장인 집단은 기술을 보존했고, 가구는 생산과 돌봄을 결합했으며, 마을과 종교 공동체는 구성원이 바뀌어도 익숙한 책임과 보호를 이어 갈 수 있었다. 지배자는 모든 개인과 직접 관계를 맺는 대신 가문과 신분 집단, 지역 권위와 직역 조직을 통해 자원과 의무를 조정했다. 각 경로는 내부에서 필요한 지식과 기대를 축적하고 다음 세대로 전달했다. 이러한 지속은 누군가가 처음부터 전체 질서를 설계했기 때문에 생긴 것이 아니다. 반복된 생존 방식과 권력, 물질 조건과 상징 체계가 서로를 강화하면서 특정한 배열이 다른 배열보다 쉽게 재생산된 결과였다.

그러나 조정 비용이 줄어든 만큼 개인의 가능성은 관찰되기 전에 사라질 수 있었다. 교육받지 못한 사람은 자신이 형성할 수 있었던 지식을 보여 줄 수 없고, 지도할 기회를 얻지 못한 사람은 지도 능력의 증거를 남길 수 없다. 재산을 소유하지 못한 집단은 재산을 관리한 기록을 만들지 못하며, 특정 직역에서 배제된 사람은 그 역할에 적합하지 않다는 기존 판단을 반박할 경험을 축적하지 못한다. 실현되지 않은 능력은 역사에 흔적을 남기기 어렵다. 사회는 보이는 성과를 근거로 경계를 정당화하지만, 그 성과의 분포는 이미 경계가 허용한 경험과 자원의 분포에서 생겨난다.

그 결과 경계가 만든 Difference가 경계의 근거로 되돌아오는 순환이 형성된다. 통치를

해 온 집단은 통치 경험이 많기 때문에 통치에 적합해 보이고, 교육받아 온 집단은 지식이 많기 때문에 교육받을 자격이 있는 것처럼 보인다. 토지를 가진 사람은 소유와 관리의 경험을 성실성과 책임의 증거로 제시하고, 토지에서 배제된 사람은 축적된 재산이 없다는 이유로 의존적인 존재로 평가된다. 구조가 사람에게 허용한 기능만 관찰한 뒤, 관찰된 차이를 사람의 자연적 본성으로 돌려놓는 것이다. 분리 경로는 차이를 단순히 보존하지 않는다. 자신이 만들어 낸 차이를 발견된 사실처럼 제시하며 지속의 이유를 생산한다.

그렇다고 전통적 범주에 포함된 모든 Difference가 허구였던 것은 아니다. 몸의 조건과 세대, 지역 환경과 숙련, 생명의 재생산과 돌봄에는 실제 차이가 있었고, 어떤 일은 특정한 능력과 경험을 요구했다. 문제는 한 관계에서 유효한 Difference가 사람 전체의 경계로 확대되었다는 데 있다. 특정 작업에 필요한 힘의 차이가 재산과 교육, 발언과 이동의 자격까지 결정하거나, 하나의 가족 역할이 공적 판단 능력의 부재를 뜻하는 것으로 바뀌면 기능의 구별은 포괄적인 신분이 된다. 제한된 관계에서 시작된 차이가 여러 제도에 연쇄적으로 연결되면서, 사람은 어떤 일을 수행하는 존재가 아니라 그 역할 자체인 존재로 취급된다.

분리된 역할들은 서로 떨어져 있으면서도 깊게 의존했다. 지주는 경작자 없이 토지의 가치를 유지할 수 없었고, 지배자는 세금과 노동, 병력과 복종을 제공하는 사람들 없이 권력을 행사할 수 없었다. 도시와 시장은 농촌의 생산에 의존했고, 전문 직역은 훈련받는 하위 구성원과 재료를 공급하는 다른 직역에 기대었다. 가구 안에서도 외부 자원을 얻는 역할과 일상적 돌봄을 담당하는 역할은 서로의 지속 조건이 되었다. 한 경로의 독립성은 실제로 다른 경로가 제공하는 노동과 시간, 보호와 재생산을 보이지 않게 만드는 방식으로 나타날 수 있었다. 멀리 분리되어 보이는 사회적 Island들은 서로의 Momentum을 끊임없이 받아야만 유지되었다.

이 상호의존성은 대칭적이지 않았다. 자원과 노동, 세금과 복종은 주로 위쪽 경로로 이동하고, 보호와 허가, 제한된 분배와 사회적 인정은 아래쪽으로 돌아가는 경우가 많았다. 높은 지위의 집단은 공동의 방향을 결정하는 기관을 통제했기 때문에 자신을 독립적인 주체로 표현할 수 있었지만, 물질적으로는 하위 경로의 활동에 깊이 의존했다. 어떤 역할이 공동체에 필수적이라는 사실도 그 역할을 맡은 사람에게 같은 권한을 보장하지 않았다. 필요성은 곧 존중이 아니고, 상호의존은 저절로 공정성을 낳지 않는다. 한 집단이 다른 집단의 기여를 계속 필요로 하면서도 그 관계의 규칙을 수정할 권한은 독점할 수 있었다.

따라서 분리 경로는 협력과 보호, 소속과 지식의 전승을 제공하면서 동시에 위계와 배제, 강제와 추출을 지속시킬 수 있었다. 이 요소들은 서로 다른 제도에 따로 존재한 것이 아니라 같은 관계 안에서 결합되어 있었다. 한 가문에 속한다는 사실은 생존의 보호막이면서 직업과 혼인의 선택을 제한하는 경계일 수 있었고, 직역 집단은 숙련을 전승하면서 외부인의 진입을 막을 수 있었다. 상위 경로가 돌려주는 보호가 충분하다고 받아들여질 때 질서는 비교적 안정적으로 지속되었지만, 부담을 과도하게 가져가면서 수정과 이탈까지

막을 때 Dependability는 지배를 유지하는 장치가 되었다. 지속된다는 사실과 정당하다는 판단은 같은 것이 아니었다.

분리는 직접적인 비교와 대체의 가능성도 줄였다. 농부는 귀족과 같은 관직을 놓고 경쟁하지 않았고, 한 신분의 장인은 다른 신분에 예약된 직업을 목표로 삼기 어려웠다. 각 경로 안에는 치열한 서열과 경쟁이 존재할 수 있었지만 경쟁의 장은 여러 작은 구역으로 나뉘어 있었다. 누군가의 상승이 다른 경로의 사람에게 같은 자리를 잃게 하는 사건으로 곧바로 나타나지 않으므로, 경로 사이의 위계는 경쟁의 결과가 아니라 질서의 전제로 남았다. 사회는 서로 다른 역할을 하나의 척도로 비교하기보다 각자 다른 기능을 수행한다고 설명할 수 있었고, 바로 그 비교 불가능성이 기존 위치를 직접적인 도전에서 보호했다.

상보성이라는 언어는 이 구조를 특히 안정적으로 표현했다. 전사와 돌봄 제공자, 지주와 노동자, 통치자와 피통치자는 서로 다른 일을 하지만 모두 전체에 필요하다고 말할 수 있다. 이 설명에는 실제 상호의존성이 들어 있다. 그러나 역할이 똑같이 필요하다는 말과 그 역할을 맡은 사람이 같은 자원과 권한, 이동 가능성과 인정을 가진다는 말은 다르다. 한 역할은 규칙을 만들고 다른 역할은 그 규칙 안에서 의무를 수행한다면, 기능의 상보성은 권력의 비대칭을 가릴 수 있다. 서로 다르지만 동등하다는 선언도 한쪽이 역할을 거부하거나 부담을 재협상하고 다른 경로로 이동할 수 없다면 상징적 평등에 머문다.

역할의 분화 자체를 부정하는 것으로는 이 문제를 해결할 수 없다. 사회는 다양한 일을 수행해야 하고, 숙련과 책임의 차이는 실제 배치에 영향을 줄 수 있다. 분화가 포괄적 지배로 변하는 지점은 역할의 경계가 기능에 필요한 범위를 넘어설 때 드러난다. 사람은 능력을 형성하여 다른 위치로 움직일 수 있는가, 자신이 감당하는 부담을 문제 삼을 수 있는가, 하위 경로의 구성원이 공동 결정에 참여할 수 있는가, 역할을 떠나도 완전한 구성원의 지위를 유지할 수 있는가. 이러한 가능성이 닫히면 역할은 일을 조직하는 방식에서 사람 전체를 소유하는 신분으로 변한다. 한 Difference가 개인의 Effective Boundary를 대신하게 되는 것이다.

그 경계를 지속시킨 것은 하나의 원인이 아니라 서로 물린 여러 관계였다. 친족은 신분과 재산, 직업과 의무를 전달했고, 소유권은 생산 수단에 접근하는 사람과 의존하는 사람을 갈랐다. 혼인은 재생산과 돌봄, 상속과 가문의 연대를 연결했으며, 직역 조직은 기술의 전승과 진입 자격을 함께 관리했다. 종교와 우주론은 현재의 위계를 신성한 질서나 운명으로 설명하여 그 기원을 일상의 논쟁 바깥에 두었고, 법은 집단마다 다른 권리와 의무를 부여해 분리를 공식화했다. 이러한 정당화가 약해지는 자리에서는 수치와 추방, 물리적 처벌이 이동과 교육, 소유와 결합의 경계를 지켰다.

각 관계는 다른 관계의 조건이 되었다. 교육에서 배제된 사람은 세습된 직업을 벗어날 능력과 자격을 얻기 어려웠고, 재산을 가질 수 없는 사람은 가족이나 지주에게 더 강하게 의존했다. 정치적 발언에서 제외된 집단은 자신의 경제적 배제를 유지하는 법을 바꾸기

어려웠으며, 허용되지 않은 혼인은 가문과 재산의 경계를 넘는 연결을 막았다. 어느 제도도 홀로 전체 질서를 만든 것은 아니지만, 서로의 결과를 전제로 삼으면서 하나의 통합된 Momentum Structure를 이루었다. 경계는 반복될수록 자연스러워 보였고, 자연스럽다고 받아들여질수록 다음 반복에 필요한 강제는 덜 눈에 띄었다.

분리 경로가 만든 Distance는 단순한 공간적 격리가 아니었다. 한 집단의 능력과 욕망이 다른 집단의 자리와 직접 관계를 맺지 못하도록 접근과 비교, 대체와 이의를 차단한 유효한 거리였다. 그 관계가 형성되지 않으면 서로를 향한 특정 Momentum도 공통의 장에서 충분히 나타나기 어렵다. 그러나 경로 내부에서는 스승과 제자, 상위자와 하위자, 동료와 경쟁자 사이에 강한 Momentum이 존재할 수 있었고, 경로 사이에도 노동과 보호, 자원과 복종의 의존 관계가 지속되었다. 그러므로 사회 전체의 Distance가 일괄적으로 크거나 작았다고 말할 수 없다. 어떤 관계는 멀리 유지하는 동시에 다른 관계는 매우 가깝게 결속한 배열이었다.

전통 사회의 안정은 이렇게 예측 가능성과 미실현 가능성, 상호의존과 위계, 내부 결속과 경로 간 분리를 함께 품고 있었다. 그것은 모든 사람이 조화로운 자리를 발견한 질서도 아니고, 아무 기능 없이 폭력만으로 지속된 질서도 아니었다. 낮은 해상도로 복잡성을 압축했기 때문에 반복 가능한 협력을 만들 수 있었고, 바로 그 압축 때문에 범주 밖의 개인은 사회적으로 보이지 않을 수 있었다. 가장 깊은 불평등은 같은 기준에서 낮은 점수를 받는 데만 있지 않았다. 애초에 같은 질문을 받을 수 없고, 자신의 능력을 다른 경로의 가능성으로 제시할 관계조차 갖지 못한다는 데 있었다.

4 사회적 장벽의 제거

어느 도시가 오랫동안 특정 신분에게만 허용하던 직업의 제한을 폐지했다고 하자. 다음 날부터 누구나 지원서를 낼 수 있게 되었지만, 그 일을 배우는 학교와 도제 관계는 여전히 기존 가문 안에 있고, 필요한 도구를 마련할 재산과 보증을 서 줄 사람도 그들 사이에 집중되어 있다. 새로 지원한 사람은 법적으로 거절할 수 없는 후보가 되었지만 면접관은 그가 그 자리에 어울리지 않는다고 느끼고, 가족은 낯선 길에 실패하면 다시 받아 주기 어렵다고 말한다. 금지 조항은 사라졌는데도 실제로 들어오는 사람은 거의 없다. 그렇다면 장벽은 제거된 것인가, 아니면 눈에 보이던 한 부분만 다른 형태로 바뀐 것인가.

사회적 장벽은 대개 하나의 문이나 규칙에 들어 있지 않다. 법과 교육, 재산과 가족, 직업과 관습, 언어와 관계망, 물질적 자원과 사회적 인정이 서로 기대어 특정한 경로를 열거나 닫는다. 법은 지원을 허용해도 교육은 자격 형성을 막을 수 있고, 교육을 받아도 소유와 이동의 제약이 선택을 무력하게 만들 수 있다. 제도가 사람을 받아들여도 주변의 언어와 기대가 그를 예외적인 침입자로 취급하면 머무는 비용은 계속 높다. 명시적인 금지

는 장벽의 가장 선명한 표면이지만, 그 표면을 지탱한 관계들이 그대로라면 경로는 이름만 열린 채 남을 수 있다.

그래서 장벽의 제거는 금지 문장의 삭제와 동일하지 않다. 이전에 배제의 근거가 되었던 Difference가 해당 경로의 접근과 참여를 더 이상 결정하지 못할 때 비로소 구조적 변화가 발생한다. 그렇다고 모든 Difference가 사라지거나 누구나 같은 결과를 얻어야 하는 것은 아니다. 직무에 필요한 능력과 참여자가 실제로 감당할 책임은 여전히 중요할 수 있다. 달라져야 하는 것은 출생이나 신분처럼 경로의 기능과 무관한 Difference가 준비할 기회와 자격을 증명할 가능성, 참여한 뒤의 존속과 이익제기를 미리 차단하는 방식이다. 장벽은 사람을 떨어뜨리는 평가보다 평가받을 관계가 생기지 못하게 하는 배열에 더 깊이 놓여 있다.

서로 연결된 장벽 가운데 하나가 움직이면 변화는 그 지점에만 머물지 않는다. 교육의 개방은 새로운 지식을 얻는 사람을 늘리고, 그 지식은 직업 선택과 소득의 가능성을 바꾸며, 달라진 소득은 가족 안의 의존과 협상의 조건을 바꿀 수 있다. 재산권의 변화는 거주와 이동, 혼인과 상속의 관계에 영향을 주고, 정치적 참여는 교육과 소유를 규정하는 법을 다시 다룰 경로를 만든다. 그러나 어느 변화가 언제 다른 변화를 이끄는지는 미리 정해져 있지 않다. 경제적 독립이 가족 관계를 바꾸기도 하고, 가족의 변화가 교육과 노동 참여를 가능하게 하기도 한다. 법과 생활, 자원과 인식은 앞뒤가 고정된 원인과 결과가 아니라 서로의 효력을 강화하거나 지연시키는 관계망을 이룬다.

이 상호작용 때문에 제한된 개혁도 기존 질서 전체에 대한 위협으로 받아들여질 수 있다. 교육의 독점이 직업의 독점을 지탱하고, 직업의 독점이 소득과 정치적 영향력을 보존하며, 그 영향력이 다시 교육의 경계를 보호하고 있었다면 입학 자격 하나의 변화도 순환 전체를 흔들 가능성을 만든다. 지배적인 집단이 매번 이 연결을 명료하게 계산하는 것은 아니다. 익숙한 질서의 한 부분이 움직일 때 다른 기대와 의존 관계까지 불안정해지는 것을 생활 속에서 감지할 수 있다. 장벽을 둘러싼 저항은 하나의 특권을 의식적으로 방어하는 행위일 수도 있지만, 자신을 지탱해 온 역할과 가족 관계, 미래의 예측 가능성이 함께 흔들린다는 반응일 수도 있다.

같은 개방도 관계적 위치에 따라 전혀 다르게 경험된다. 배제되었던 사람에게 그것은 처음으로 형성된 진입 경로이고, 기존 구성원에게는 자신만 사용할 수 있었던 통로에 다른 사람이 들어오는 사건이며, 기관에는 더 다양한 참여자를 판단하고 조정해야 하는 복잡성의 증가다. 이 경험들이 모두 실재한다고 해서 도덕적 의미까지 같은 것은 아니다. 참여할 권리를 잃는 것과 타인의 참여를 막아 얻었던 독점성을 잃는 것은 구별되어야 한다. 한 집단이 교육에 들어왔다고 해서 다른 집단의 교육받을 권리가 사라지는 것은 아니며, 소수자가 법적 보호를 얻었다고 해서 다수자의 인간적 지위가 줄어드는 것도 아니다. 사라지는 것은 접근 자체가 아니라 접근을 배타적으로 소유하던 보장일 수 있다.

그럼에도 독점성의 상실은 내부에 있던 사람에게 실제 손실처럼 느껴질 수 있다. 장벽 안에서 태어난 사람은 자신의 경로를 특권이 아니라 평범한 삶으로 경험한다. 조언을 구할 관계, 실패 후 돌아갈 자리, 자신과 닮은 선배와 익숙한 말투는 별도의 혜택으로 보이지 않는다. 외부인이 들어오기 전에는 경계도 잘 보이지 않는다. 새로운 참여자가 같은 자리와 자원, 인정과 권한을 요구할 때 비로소 일상이 보호받고 있었다는 사실이 드러난다. 개방은 외부인의 조건만 바꾸지 않는다. 기존 구성원이 자신의 위치를 이해하는 방식과 그 위치를 정당화해야 하는 조건까지 바꾼다.

법적 개혁은 이런 변화에서 분명하고 중요한 시작이 될 수 있다. 신분에 따른 법적 인격의 차이를 없애고, 소유와 투표, 교육과 직업의 명시적 제한을 폐지하면 국가는 더 이상 특정 범주를 영구적으로 다른 참여자로 선언할 수 없다. 이는 상징적 변화에 그치지 않는다. 배제에 이의를 제기할 공통의 언어와 절차가 생기고, 기관은 공개적으로 차별을 정당화하기 어려워진다. 다만 법의 시간과 사회관계의 시간은 일치하지 않는다. 이전의 경계 아래 축적된 재산과 지식, 관계망과 문화적 익숙함은 조문이 바뀐 순간 재분배되지 않는다. 공식 경로가 열렸을 때 참여자들은 서로 다른 과거를 지닌 채 같은 현재에 들어온다.

이 시간차를 무시하면 낮은 참여율이나 불안정한 성취가 다시 능력과 의지의 부족으로 해석될 수 있다. 새로 들어온 사람은 여러 세대 동안 그 경로에 맞추어 교육과 관계를 축적한 사람과 비교된다. 자신과 닮은 사람이 그 역할을 수행하는 모습을 보지 못했고, 실패했을 때 감당할 위험도 더 클 수 있다. 선택은 법적 허용만으로 생기지 않는다. 어떤 길이 자신에게도 가능한 삶이라고 상상할 언어와 사례, 신뢰와 안전이 필요하다. 과거의 장벽은 금지에서 물러난 뒤에도 기대와 자신감, 준비와 위협의 Difference로 남아 선택의 방향에 영향을 줄 수 있다.

처음 경계를 통과한 사람은 뒤따르는 사람보다 더 많은 비용을 부담하기도 한다. 그의 성취는 개인의 성취보다 집단 전체의 예외로 취급되고, 실수는 개인의 실패보다 그 집단이 원래 부적합하다는 증거로 확대될 수 있다. 기존 구성원의 소속은 설명을 요구하지 않지만 새 구성원은 자신의 존재가 경로의 기능을 해치지 않는다는 사실을 반복해서 입증해야 한다. 법적으로는 들어왔으나 아직 평범한 구성원으로 인정되지 않는 조건부 포용이다. 장벽은 절대적인 금지에서 불균등한 입증 부담으로 옮겨 가고, 새 참여자는 능력의 수행과 소속의 정당화를 동시에 감당한다.

이때 인정은 가장 분산되어 포착하기 어려운 장벽 가운데 하나가 된다. 노골적인 거절이 없어도 낮은 기대, 의심이 섞인 질문, 중요한 관계망에서의 누락, 같은 행동에 대한 다른 해석이 반복되면 참여 가능성은 조금씩 약해진다. 각각의 사건은 사소하거나 개인적인 판단처럼 보이므로 하나의 규칙을 폐지하는 방식으로 다루기 어렵다. 법은 차별적 행동을 제한할 수 있지만 모든 사람에게 같은 신뢰를 느끼도록 명령할 수는 없다. 기관은 판단 기준을 투명하게 만들고 이의제기의 비용을 낮출 수 있지만, 관계에서 발생하는 모든 해석

을 통제할 수는 없다. 장벽 제거가 분명한 금지에서 일상의 지각으로 이동할수록 개입의 정당한 범위도 더 복잡해진다.

반복된 참여는 낯선 존재를 평범한 구성원으로 바꿀 수 있다. 처음에는 범주의 대표로 보이던 사람이 동료와 전문가, 이웃과 결정자로 익숙해지면 출생의 Difference가 기대 전체를 조직하는 힘은 약해진다. 제도도 새 참여자의 경험을 받아들이며 일정과 규칙, 사용하는 언어와 평가 방식을 수정할 수 있다. 그러나 몇몇 성공 사례가 나타났다는 사실을 장벽의 완전한 소멸로 오해할 위험도 있다. 이동에 성공한 소수는 개방의 실제 증거이면서, 남아 있는 평균적 부담을 보이지 않게 하는 상징으로 이용될 수 있다. 개인의 성공을 부정해서도 안 되지만, 한 개인이 통과했다는 사실만으로 모든 사람의 경로가 같은 정도로 열렸다고 단정해서도 안 된다.

따라서 개방의 실효성은 문이 존재하는가보다 그 경로를 통해 무엇이 실제로 전달되는가에서 드러난다. 이전에 배제된 사람들이 일시적인 장식이 아니라 지속적으로 진입하고 머물며 판단에 참여할 수 있는가, 실패한 뒤에도 다시 시도하거나 다른 길을 선택할 수 있는가, 그들의 참여가 권한의 분포를 바꾸는가를 살펴야 한다. 기관은 소수의 외부인을 받아들여 개방성을 증명하면서 결정의 중심은 그대로 유지할 수 있다. 이러한 제한적 포용은 완전한 배제와 같지 않으며 실제 변화를 포함한다. 동시에 외부의 Momentum을 정당성 유지에 필요한 만큼만 흡수하고 깊은 경계의 수정을 멈추게 하는 방식이 될 수도 있다.

경제적 장벽은 형식적 개방과 실효적 개방의 차이를 특히 분명하게 만든다. 학비와 교통, 주거와 돌봄을 감당할 수 없다면 교육받을 권리는 사용되기 어렵고, 생계가 한 고용주에게 완전히 묶여 있다면 직장을 떠날 자유나 조직할 자유는 큰 위험을 동반한다. 권리는 행동을 끝까지 운반할 물질적 기반과 결합되어야 유효해진다. 공교육과 교통, 의료와 돌봄, 정보 체계와 법률 지원 같은 공동 기반은 결과를 동일하게 보장하지 않으면서도 형식적 지위를 실제 참여로 바꿀 가능성을 높인다. 개인의 자유를 넓히는 일이 언제나 제도의 축소를 뜻하지 않는 이유가 여기에 있다.

그러나 실효적 접근을 지원하는 기관은 다시 새로운 경계를 만든다. 학교는 자격을 판단하고, 행정기관은 지원 대상을 정의하며, 법원은 권리의 범위를 해석하고, 전문가는 불리함을 측정한다. 혈통에 따른 문지기가 사라진 자리에 서류와 분류, 데이터와 심사에 따른 문지기가 생길 수 있다. 새로운 경계는 이전보다 개방적이고 설명 가능하며 수정 가능할 수 있지만, 선한 의도를 가졌다는 이유만으로 권력의 문제가 사라지지는 않는다. 누가 기준을 정하고 어떤 정보가 수집되며, 결정에 이의를 제기할 수 있는지, 지원 대상이라는 범주가 사람의 복잡한 삶을 다시 하나의 표지로 축소하지 않는지를 물어야 한다.

장벽이 약해지면 이전 역할이 대신 답하던 문제들이 참여자들의 협상으로 돌아온다. 누가 어떤 일을 맡고, 어느 곳으로 이동하며, 위험과 돌봄을 어떻게 나누고, 실패의 비용을 누가 감당할지는 더 이상 출생만으로 결정되기 어렵다. 선택 가능한 경로가 늘어난 만큼

서로 맞추어야 할 결정도 늘어난다. 자유는 조정의 필요를 없애는 것이 아니라 조정의 주체와 방식을 바꾼다. 가정과 직장, 학교와 국가에서 역할은 반복해서 설명되고 수정되어야 하며, 합의되지 않은 Difference는 새로운 Social Momentum을 형성한다. 개방은 낮은 해상도의 고정 질서를 높은 해상도의 지속적 협상으로 바꾸지만, 그 협상은 언제나 피로와 반발, 새로운 고정으로 되돌아갈 수 있다.

이 변화가 모든 사회에서 같은 순서와 속도로 진행되는 것은 아니다. 법적 권리가 먼저 확대된 뒤 경제적 기반이 뒤따르기도 하고, 산업과 전쟁이 노동의 배치를 바꾼 뒤 법과 가족 규범이 흔들리기도 한다. 교육과 통신이 새로운 요구를 조직할 수 있게 하고, 조직된 요구가 다시 교육과 매체의 경계를 바꾸기도 한다. 오래된 정체성과 새로운 제도가 한 기관 안에 공존하며, 위기 때에는 열렸던 경로가 다시 좁아질 수도 있다. 어느 요소도 혼자 변화를 완성하지 못한다. 여러 관계가 서로를 촉진하거나 억제하는 가운데 일시적으로 안정된 배열이 바뀌고, 그 변화가 다시 참여자들의 선택과 기대를 재구성한다.

DISTANCE의 관점에서 장벽 자체를 곧 Distance와 동일시해서는 안 된다. 장벽은 특정 Difference가 접근 불가능성으로 전환되도록 만든 관계 구조이며, 그 미해결 상태는 배제된 사람과 제도 사이에 그것을 바꾸려는 Social Momentum을 형성할 수 있다. 새 경로가 유효해져 그 특정한 배제가 해소되면 대응하던 Momentum은 감소하고 그 관계의 유효한 Distance는 증가한다. 동시에 이전에는 만나지 않던 참여자들 사이에 자리와 권한, 인정과 부담을 둘러싼 새로운 Difference가 나타나고, 그에 따른 다른 Momentum이 형성될 수 있다. 개방을 모든 관계가 가까워지는 사건이나 모든 긴장이 줄어드는 과정으로 말할 수 없는 이유다.

사회적 장벽의 제거는 벽을 하나씩 허물어 마침내 아무 경계도 남기지 않는 일이 아니다. 그것은 경로의 기능과 무관한 Difference가 사람의 가능성 전체를 미리 닫지 못하도록 법과 자원, 관계와 인정을 재배열하는 일이다. 그 과정에서 실제 자유는 커질 수 있고, 과거의 독점은 약해질 수 있으며, 이전에는 보이지 않던 능력과 삶이 사회의 일부가 될 수 있다. 동시에 새로운 경쟁과 판단, 협상과 행정 권력이 생기고, 이미 해소된 배제 뒤에서 다른 불균형이 모습을 드러낸다. 개방의 깊이는 장벽이 없다고 선언하는 데 있지 않다. 변화한 관계가 스스로 만든 새로운 경계를 다시 보고 수정할 수 있는가에 있다.

5 공통 측정 기준의 등장

왕의 친척이라는 이유만으로 관직을 얻을 수 없고, 특정 가문에서 태어났다는 사실만으로 학교의 자리를 차지할 수도 없게 되었다고 하자. 문은 넓어졌지만 자리는 여전히 한정되어 있다. 학교는 지원자 가운데 일부를 뽑아야 하고, 병원은 치료의 순서를 정해야 하며, 조직은 책임을 맡길 사람을 선택해야 한다. 출생이 더 이상 충분한 답이 아니라면 무엇을 보고

결정해야 하는가. 면접관의 호감에 맡기면 가문 대신 친분이 들어오고, 사람 전체를 깊이 안 뒤 판단하자고 하면 낯선 수많은 참여자를 다루는 기관은 움직이기 어렵다. 장벽을 없앤 사회는 결정을 없앤 사회가 아니라, 결정을 정당화할 다른 근거를 요구받는 사회다.

이 요구 속에서 시험 점수와 자격증, 투표수와 가격, 순위와 근무 기록, 성과 지표와 행정 범주 같은 공통 측정 기준이 등장한다. 서로 알지 못하는 사람들의 지식과 선호, 노동과 필요, 성과와 위험을 제도가 처리할 수 있는 형식으로 바꾸는 것이다. 시험은 특정한 시점에 드러난 지식을 점수로 옮기고, 자격증은 긴 교육 이력을 인정 가능한 표지로 압축한다. 투표는 복잡한 정치적 판단을 하나의 선택으로 세며, 가격은 서로 다른 물건과 노동을 교환 가능한 수량에 놓는다. 각 측정은 사람 전체가 아니라 결정에 필요하다고 선택된 하나의 Difference를 기록한다.

공통 측정 기준의 힘은 서로 다른 사람을 같게 만드는 데 있지 않다. 그들이 지닌 어떤 차이를 하나의 관계 안에서 비교 가능한 신호로 변환하는 데 있다. 지식은 점수로, 숙련은 면허로, 노동은 임금과 생산량으로, 정치적 선호는 표로 나타날 수 있다. 이렇게 만들어진 신호는 원래의 삶에서 떨어져 다른 장소와 기관으로 이동한다. 평가자는 지원자의 가족을 알지 못해도 성적표를 읽고, 고용주는 그의 마을에서 쌓인 평판을 몰라도 자격과 경력을 확인한다. 개인은 출생 공동체의 직접적인 인정만으로 자신의 능력을 증명해야 했던 경계를 넘어, 여러 사회적 Island 사이에서 통용되는 표지를 가질 수 있게 된다.

이 추상화는 대규모 사회의 조정에 필수적인 역할을 한다. 작은 공동체에서는 한 사람의 성품과 경험, 필요와 신뢰를 오랜 관계를 통해 판단할 수 있지만, 수많은 낯선 사람이 이동하는 사회에서는 모든 사람을 그렇게 알 수 없다. 학교와 시장, 행정기관과 정치체계는 제한된 시간 안에 많은 결정을 내려야 한다. 기록과 증명서, 화폐와 통계는 서로 직접 관계가 없던 사람을 같은 절차에 들어오게 한다. 제도는 사람을 충분히 알기 때문에 받아들이는 것이 아니라, 자신이 해석할 수 있는 공통 신호를 제시했기 때문에 받아들인다. 인간관계의 깊이를 줄인 이 방식이 오히려 더 넓은 참여를 가능하게 하는 역설이 생긴다.

공통 기준은 개인적 문지기의 권력을 제한하기도 한다. 교사가 아무 이유 없이 점수를 바꾸거나, 통치자가 모든 자리를 호의로 나누고, 고용주가 설명할 수 없는 인상만으로 사람을 배제하기는 전보다 어려워진다. 판단은 공개된 기준과 증거에 연결되고, 비슷한 조건의 사람에게 반복하여 적용될 수 있어야 한다. 기준이 존재한다고 자의성이 모두 사라지는 것은 아니지만, 결정자는 적어도 자신의 선택을 개인 관계 바깥에서도 통용될 언어로 설명해야 한다. 누가 측정되고 누가 판단받는가뿐 아니라 판단하는 사람 자신도 공통 규칙에 묶이기 시작한다. 측정은 참여자를 분류하는 도구인 동시에 권력이 마음대로 움직일 수 있는 범위를 좁히는 경계다.

그러나 측정 기준은 사람을 선택하는 데서 끝나지 않는다. 선택의 결과를 정당화하는 역할도 수행한다. 두 사람이 서로 다른 자리에 놓였을 때 출생이나 신분이 아니라 같은

시험과 규칙을 거쳤다는 사실은 그 차이를 공정한 결과로 설명하게 한다. 불평등한 위치는 남아 있지만 그 위치에 이른 절차는 모두에게 제시될 수 있다. 세습 질서가 ‘어디에서 태어났는가’로 위치를 배정했다면, 측정 질서는 ‘공통 척도에서 무엇을 보였는가’로 위치를 설명한다. 이 변화는 실제 이동 가능성을 확대하지만 위계 자체를 없애지는 않는다. 위계의 근거가 상속된 범주에서 측정된 순위로 이동하는 것이다.

순위가 변할 수 있다는 사실은 중요한 차이다. 혈통은 노력으로 바꾸기 어렵지만 시험 성적과 숙련, 성과와 평판은 일정한 범위에서 새로 형성되고 수정될 수 있다. 경로 밖에 있던 사람도 인정되는 신호를 만들어 진입할 가능성을 얻는다. 동시에 위치가 더 이상 범주만으로 보장되지 않으므로 사람은 반복해서 자신의 자격을 증명해야 한다. 측정은 이동의 가능성과 지위의 불안정을 함께 만든다.

여기에는 사회적 해상도의 역설이 있다. 공통 기준은 이전에 독립적인 참여자로 보이지 않던 수많은 사람을 기록하고 비교하므로 사회가 더 많은 개인을 볼 수 있게 한다. 그러나 각 개인은 점수와 자격, 소득과 등급처럼 더 적은 차원으로 표현된다. 사회는 더 많은 사람을 보면서 한 사람에게서는 더 적은 것을 본다. 세습 질서는 개인을 신분으로 압축했고, 측정 질서는 개인을 지표로 압축할 수 있다. 두 압축은 같은 것이 아니다. 측정된 값은 수정 가능하고 경로의 기능과 연결될 여지가 더 크다. 그럼에도 한정된 신호가 인간 전체를 대신하기 시작하면 새로운 저해상도 질서가 형성된다.

시험 점수는 특정 문제에 대한 수행을 기록하지만 지성 전체를 담지 못하고, 임금은 특정 시장에서 노동에 매겨진 가격이지만 인간의 기여나 존엄 전체를 표현하지 않는다. 자격증은 정해진 준비를 마쳤다는 증거일 수 있으나 판단력과 창의성, 신뢰와 책임을 모두 보장하지 않는다. 한 번의 투표는 정해진 선택지 사이의 결정을 세지만 그 선택의 강도와 이유, 정보의 질을 전부 보여 주지 않는다. 측정은 거짓이어서 불완전한 것이 아니다. 제한된 관계를 정확히 나타낼 수 있으면서도 그 관계 바깥의 인간을 포함하지 않기 때문에 불완전하다. 문제는 부분적인 신호를 사용하는 데 있지 않고, 그 신호가 무엇의 부분인지 잇는 데 있다.

측정값 뒤에는 언제나 그 값을 만든 경로가 있다. 같은 시험을 치른 두 학생의 답안은 같은 방식으로 채점할 수 있지만, 한 사람은 안정된 주거와 충분한 교육, 조연과 시간을 가졌고 다른 사람은 생계와 돌봄, 불안정한 학교와 제한된 정보 속에서 준비했을 수 있다. 점수는 실제 수행을 기록하며 그것을 무시하면 평가의 기능이 무너진다. 그러나 점수만 보면 수행이 형성된 관계는 사라진다. 현재의 결과와 그 결과를 만든 경로 가운데 하나만 진실한 것이 아니다. 공통 기준이 절차의 자의성을 줄이는 동안, 기준 이전의 Difference는 숫자 바깥으로 밀려나 형식적 대칭 안에서 보이지 않을 수 있다.

무엇을 셀 것인가를 정하는 순간에도 선택이 일어난다. 창의성과 돌봄, 신뢰와 성실, 위기에서의 판단, 장기적 안정성과 공동의 기여처럼 중요한 능력 가운데에는 짧은 시간에

일관되게 측정하기 어려운 것이 많다. 기관은 반복해서 기록할 수 있는 것을 선호하고, 기록하기 쉬운 것은 중요하기 때문에 측정되는 것보다 측정되기 때문에 중요해질 수 있다. 학교는 시험에 나오는 지식을 중심으로 가르치고, 조직은 보고되는 성과에 자원을 몰며, 사람은 평가표에 남지 않는 일을 줄인다. 측정 기준은 이미 존재하는 행동을 수동적으로 비추는 거울이 아니라, 무엇을 향해 움직여야 하는지를 알려 주는 신호가 된다.

측정받는 사람이 기준에 맞추어 자신의 Momentum을 바꾸기 시작할 때 척도는 권력이 된다. 학생은 시험에 출제될 내용을 우선하고, 노동자는 집계되는 생산량을 높이며, 기관은 평가에 반영되는 활동을 확대한다. 기준이 경로의 실제 기능과 잘 맞으면 이러한 재조직은 필요한 능력과 성과를 강화할 수 있다. 하지만 둘 사이의 관계가 약하면 지표의 개선과 실제 기능의 개선이 갈라진다. 측정값은 좋아지는데 배움과 안전, 신뢰와 지속 가능성은 나빠질 수 있다. 척도는 행동을 관찰하면서 동시에 관찰될 행동을 생산하므로, 자신이 측정하려던 대상마저 바꾼다.

어떤 기준도 기능을 완전히 복제하지는 못한다. 시험은 지식을 표본으로 추출하고, 면접은 제한된 시간의 반응을 해석하며, 생산성 지표는 여러 사람의 협력 가운데 개인에게 귀속시킬 수 있는 부분을 선택한다. 측정은 실제 관계를 다룰 수 있는 모형으로 바꾸는 일이다. 모형과 현실 사이의 Distance를 없애려 모든 맥락을 포함하면 기준은 비교와 반복 적용의 능력을 잃고, 지나치게 단순화하면 중요한 Difference가 사라진다. 그러므로 좋은 척도는 완전한 척도가 아니라 자신이 포착하는 기능과 놓치는 관계를 드러내고, 그 어긋남이 커질 때 수정될 수 있는 척도다.

척도가 닫히면 그 자체가 새로운 권력의 Island가 된다. 전문가는 측정 방식을 설계하고, 기관은 결과를 해석하며, 참여자는 그 판단에 자신의 미래를 의존한다. 처음에는 능력을 확인하려 만든 자격증이 공급을 통제하는 진입 장벽이 되고, 지식을 평가하려 만든 시험이 고가의 준비 시장을 키울 수 있다. 정보를 제공하려 만든 순위는 높은 순위를 받은 기관에 자원을 더 집중시켜 다음 순위를 스스로 재생산하게 한다. 기준 아래에서 성공한 사람과 조직은 그 기준을 정당한 능력의 표현으로 받아들이고 유지할 힘도 얻는다. 상속된 신분을 대신한 측정 기준이 다시 자신에게 유리한 집단을 반복해서 만들 수 있다.

하나의 좁은 척도가 교육과 취업, 소득과 인정까지 연속해서 지배하면 특정한 실패가 삶 전체의 경계로 확대된다. 이를 막기 위해 여러 형태의 증거와 반복된 기회, 서로 다른 능력을 보는 기준, 판단에 대한 검토와 이의제기를 둘 수 있다. 그러나 기준을 늘리고 맥락을 세밀하게 반영할수록 평가자의 재량과 행정 비용도 커진다. 표준화는 개인적 편견을 줄이고 결과의 일관성을 높이지만 관계의 특수성을 지우며, 맥락적 판단은 실제 삶에 가까워질 수 있지만 판단자의 권력을 확대한다. 공정성은 판단을 제거하는 데서 확보되지 않는다. 판단이 어느 근거에 묶이고 누구에게 설명되며 어떻게 수정되는지를 구조화하는 데서 확보된다.

능력주의는 공통 측정 기준이 제공하는 가장 강력한 정당화 가운데 하나다. 자리는 혈통이 아니라 관련된 능력과 노력에 따라야 한다는 주장은 세습된 독점을 약화시키고, 가난한 가정의 아이도 자신의 성취를 통해 다른 경로에 들어갈 가능성을 연다. 그러나 능력은 사람 안에 독립적으로 저장된 하나의 양이 아니다. 같은 사람도 요구되는 기능과 환경, 협력 관계에 따라 다른 수행을 보인다. 속도가 중요한 일과 신중함이 중요한 일, 기술 지식이 필요한 역할과 관계적 판단이 필요한 역할은 서로 다른 Difference를 능력으로 선택한다. 측정된 능력은 언제나 특정 경로와의 관계에서만 의미를 가진다.

능력주의가 측정 결과를 분배하는 데서 사람의 가치를 해석하는 데까지 확장되면 또 다른 문제가 생긴다. 공통 절차를 통과한 성공은 온전히 개인이 만든 성취로, 실패는 개인 내부의 결함으로 읽히기 쉽다. 성공한 사람은 자신을 지지한 교육과 안전, 관계와 우연을 보지 못할 수 있고, 실패한 사람은 집단적으로 형성된 장벽을 자신의 무능으로 받아들일 수 있다. 세습 질서가 낮은 위치를 출생으로 설명했다면 측정 질서는 그것을 입증된 수행으로 설명한다. 후자는 더 개방적이고 대체로 더 수정 가능하지만, 실패를 더 내면적인 수치로 만들 수 있다. 숫자가 위계를 설명하는 순간 척도는 배분뿐 아니라 자기 이해에도 들어온다.

숫자의 정밀함은 이러한 권위를 더욱 강화한다. 두 사람 사이의 차이가 소수점과 순위로 표시되면 판단은 주관에서 벗어난 사실처럼 보인다. 하지만 일관되게 같은 값을 산출한다는 것과 사회적으로 적절한 관계를 측정한다는 것은 다르다. 잘못 선택된 대상을 매우 정확하게 셀 수 있고, 누구에게나 같은 방식으로 적용하면서도 설계 단계에서 중요한 Difference를 제외할 수 있다. 숫자는 논쟁을 끝내는 중립적 목소리가 아니라, 무엇을 보이게 하고 무엇을 보이지 않게 할 것인지 이미 선택한 표현이다.

DISTANCE의 관점에서 공통 측정 기준은 사람들 사이의 모든 Difference를 줄이는 장치가 아니다. 그것은 특정 경로에서 관련 있다고 선택된 Difference가 제도 안으로 전달되는 형식을 바꾼다. 혈통이나 친분 때문에 막혔던 관계가 열리면 그 배제를 바꾸려던 Momentum은 해소되고 대응하는 유효한 Distance는 증가할 수 있다. 동시에 점수와 자격, 순위가 새로운 접근 조건이 되면서 준비 자원과 측정 결과, 기준의 정당성을 둘러싼 다른 Difference와 Momentum이 형성된다. 하나의 자의성을 줄인 척도가 다른 의존을 만들 수 있으므로, 측정의 확산을 Equalization의 완결이나 모든 관계의 대칭화로 볼 수 없다.

공통 측정 기준은 낯선 사람들을 개인적 호의나 상속된 인정 없이 같은 제도의 판단 안으로 들이는 위대한 추상화다. 그것은 숨겨졌던 능력을 이동 가능한 증거로 만들고 권력자에게 설명의 의무를 부과하며, 큰 사회가 수많은 참여자를 다룰 수 있게 한다. 동시에 인간을 선택된 신호로 압축하고, 측정되는 것을 중요한 것으로 만들며, 순위를 정당한 위계로 번역하고, 기준을 설계하는 사람에게 새로운 권력을 준다. 그러므로 척도의 공정성은 모두에게 같은 숫자를 적용한다는 사실만으로 결정되지 않는다. 무엇을 재고 있는지, 그 측정이 경로의 기능과 얼마나 연결되는지, 숫자 밖의 Difference가 돌아올 통로가 남아

있는지에 달려 있다.

6 대칭적 단일 경쟁 경로

10.6

한 교실에서 같은 시험지를 받아 든 사람들을 떠올려 보자. 한 사람의 조상은 오랫동안 통치와 학문에 가까이 있었고, 다른 사람의 가족은 그 교실에 들어올 자격조차 인정받지 못했다. 이제 두 사람의 이름은 같은 명단에 놓고 답안은 같은 기준으로 채점된다. 하지만 변화는 두 사람에게 기회가 생겼다는 데서 끝나지 않는다. 이전에는 서로 다른 운명에 속한다고 여겨졌던 사람들이 이제 같은 자리의 정당한 후보가 되었고, 한 사람의 선택과 성취가 다른 사람의 가능성에 직접 관계하기 시작했다.

분리된 경로에서는 사람들 사이에 큰 불평등이 존재해도 그 차이가 언제나 직접적인 비교로 나타나지는 않았다. 귀족과 농민, 길드 구성원과 외부인은 서로 다른 의무와 기대, 진입 조건과 보상 체계에 배치될 수 있었다. 각자는 자신에게 배정된 경로 안에서 평가 받았고, 다른 경로의 사람은 같은 자리를 놓고 판단되는 경쟁자가 되기 어려웠다. 위계는 강했지만 비교의 범위는 제한되어 있었다. 반면 같은 시험과 자격, 채용 절차와 법적 지위를 공유하면 오래된 범주는 사람의 행로 전체를 결정하는 힘을 일부 잃고 서로의 수행은 하나의 판단 안에서 마주친다.

이러한 변화는 단순히 여러 길 가운데 하나를 누구나 선택할 수 있게 되는 일이 아니다. 교육에서 인정된 성취는 직업에 들어갈 자격이 되고, 직업은 소득과 주거, 이동과 사회적 평판에 영향을 주며, 소득과 평판은 다시 교육과 관계망, 정치적 발언권에 작용한다. 서로 구별되는 제도들이 공통의 기록과 자격, 교환과 인정 체계를 통해 이어지면서 한 영역에서 얻은 위치가 다른 영역의 접근 조건으로 옮겨 간다. 사람이 속한 사회적 자리는 하나의 신분 안에서 완결되기보다 여러 제도를 통과하며 축적된 비교 가능한 결과들의 관계망으로 형성된다.

그러므로 ‘단일 경로’는 모든 사람이 문자 그대로 같은 길을 걷거나 하나의 기관이 삶 전체를 통제한다는 뜻이 아니다. 학교와 직장, 시장과 행정, 정치와 가족은 서로 다른 기능과 규칙을 유지한다. 사람들 역시 같은 직업과 생활방식, 같은 성공의 형태를 선택하지 않는다. 단일성은 이질적인 경로들이 완전히 합쳐졌다는 데 있지 않고, 그 경로들이 서로의 결과를 받아들이며 어느 하나의 경계가 개인을 평생 고립시키기 어려워졌다는 데 있다. 교육의 결과가 고용에서 읽히고, 노동의 결과가 신용과 생활 조건에 반영되며, 한 영역의 인정이 다른 영역의 발언권으로 이동할 때 여러 길은 하나의 연결된 사회적 회로를 이룬다.

그 경로가 ‘대칭적’이라는 말도 참가자들이 동일하다는 뜻은 아니다. 대칭은 제도가 상속된 범주에 따라 서로 다른 규칙을 미리 배정하지 않으려는 형식에서 생긴다. 같은 시험에

응시할 수 있고, 같은 직업에 지원할 수 있으며, 같은 법으로 보호받고, 같은 공적 지위를 요구할 수 있다는 것이 그 형식의 핵심이다. 제도는 누가 어느 집안이나 신분, 지역과 공동체에서 왔는지보다 해당 경로에 관련된 능력과 행위, 필요와 의사를 공통의 절차로 판단해야 한다. 사람들은 서로 같은 존재이기 때문에 대칭적인 것이 아니라, 같은 경로에 대한 동등한 청구자로 인정되기 때문에 대칭적인 관계에 놓인다.

이 구별을 놓치면 대칭은 쉽게 두 방향으로 오해된다. 한쪽에서는 같은 문과 기준이 마련되었다는 이유로 사람들의 몸과 이력, 자원과 책임까지 같아졌다고 생각한다. 다른 쪽에서는 실제 조건이 다르다는 이유로 제도적 대칭 자체가 허구라고 단정한다. 그러나 형식의 대칭은 현실의 중요한 변화이며, 조건의 동일성은 그 변화가 자동으로 만들어 내는 결과가 아니다. 서로 다른 삶을 지닌 사람들이 하나의 절차에서 비교될 수 있다는 것과 그들이 그 절차에 이르기까지 같은 관계를 통과했다는 것은 별개의 주장이다. 대칭적 경로는 차이를 지운 공간이 아니라, 어떤 차이는 판단에서 제외하고 어떤 차이는 관련된 근거로 받아들일지를 공통으로 묻는 공간이다.

그 성취는 작지 않다. 분리된 질서에서 보이지 않던 능력이 실제 사회적 기능으로 이어질 수 있고, 가문의 권위 밖에서 형성된 지식과 판단이 공적인 결정에 들어올 수 있다. 한 개인은 태어난 범주의 대표나 부속물로만 읽히지 않고, 자신의 수행과 선택을 통해 다른 위치로 이동할 가능성을 얻는다. 사회 역시 제한된 집단 안에서만 사람을 찾던 관행을 벗어나 더 넓은 범위의 능력과 경험을 사용할 수 있다. 고정된 범주가 가렸던 개인적 Difference가 드러나면서 사회적 Island는 구성원을 더 높은 해상도로 인식하고, 이전에는 연결되지 않던 능력과 경로 사이에 새로운 결합을 만들 수 있다.

그러나 높은 해상도는 한 사람의 모든 것을 본다는 뜻이 아니다. 제도는 출생 범주 하나로 사람 전체를 판단하는 대신, 여러 경로에서 드러난 성취와 자격을 읽는다. 개인은 전보다 세밀하게 보이지만 여전히 선택된 관계를 통해서만 보인다. 학생의 학업 기록, 노동자의 숙련과 성과, 시민의 공적 행위가 하나의 이름 아래 연결될 때 개인성은 강화된다. 그 개인성은 사회와 분리된 내면의 속성이 아니라 여러 제도가 선택한 Difference들이 교차하여 만들어진 위치다.

같은 경로의 동등한 후보가 된다는 것은 비교 가능성뿐 아니라 대체 가능성이 생긴다는 뜻이기도 하다. 하나의 자리에 여러 사람이 지원할 수 있다면 제도는 그 가운데 누구를 선택해도 해당 기능을 수행할 수 있는지 판단한다. 두 사람이 인간으로서 같거나 삶 전체에서 서로 바뀔 수 있기 때문이 아니다. 특정한 역할과 시점에서 요구되는 조건을 둘 다 충족할 수 있기 때문이다. 대체 가능성은 인간 전체의 교환 가능성이 아니라 제한된 기능에 대한 관계적 판단이다. 그 범위를 넘어 순위가 사람의 총체적 가치처럼 해석되는 순간, 단일 경로는 자신이 열어 준 개인성을 다시 하나의 위치로 축소할 수 있다.

이 때문에 공유된 경로에서는 협력과 경쟁이 서로 반대편에 놓이지 않는다. 같은 반의

학생은 지식을 나누고 서로의 학습을 돕지만, 제한된 선발에서는 함께 비교된다. 동료는 공동의 성과를 만드는 데 의존하면서도 승진이나 권한 배분에서는 서로 다른 후보가 된다. 시민들은 하나의 정치 공동체를 유지해야 각자의 목소리를 낼 수 있지만, 같은 결정 안에서는 상충하는 방향을 지지한다. 상대는 공동 경로를 가능하게 하는 협력자인 동시에 그 경로의 선택에 영향을 주는 대체 후보다. 두 관계는 번갈아 나타나는 것이 아니라 같은 제도적 연결 안에서 동시에 작동할 수 있다.

그렇다고 비교 가능성이 곧 적대감을 낳는 것은 아니다. 자리가 충분하거나 역할이 서로 보완적이라면 공통 경로는 경쟁보다 협력과 이동을 크게 확대할 수 있다. 선택이 필요하다더라도 참가자들은 규칙을 함께 만들고 지식과 자원을 나누며 더 많은 자리를 창출할 수 있다. 반대로 희소한 자리와 강한 보상이 결합하면 작은 수행 차이도 결정적인 순위로 번역된다. 중요한 것은 사람들이 본래 경쟁적이어서 충돌한다는 설명이 아니라, 같은 경로에 대한 복수의 정당한 청구를 제도가 동시에 받아들이면서 선택과 배분의 관계가 새로 형성된다는 사실이다. 대칭은 경쟁의 목적이 아니라 경쟁이 성립할 수 있는 관계적 조건 가운데 하나다.

단일 경로는 사람을 더 고립시키기만 하는 구조도 아니다. 서로 다른 배경의 참가자들이 같은 학교와 직업, 법과 정치 제도에 들어오면 그들 사이의 Dependability는 오히려 넓고 복잡해진다. 한 사람의 지식은 다른 사람의 작업 조건이 되고, 여러 사람의 협력이 조직의 성과를 만들며, 공동의 세금과 규칙은 각자의 이동 가능성을 지탱한다. 개인의 수행을 비교하는 척도조차 교사와 동료, 기반 시설과 축적된 지식 없이는 성립하지 않는다. 개인이 독립적인 후보로 인정되는 과정과 더 많은 타인에게 기능적으로 의존하게 되는 과정은 함께 진행된다. 개인화와 상호의존은 서로를 제거하지 않고 같은 사회적 회로를 확장한다.

이 회로에서 한 영역의 결과는 그 영역에만 머물지 않는다. 교육의 성취는 직업 선택의 폭을 바꾸고, 직업의 위치는 소득과 거주, 관계망과 공적 인정에 영향을 준다. 반대로 건강이나 가족의 상황, 지역의 자원과 사회적 신뢰는 교육과 노동에서 드러날 수행에 작용한다. 단일 경로가 형성된다는 것은 삶의 모든 결과가 하나의 순위로 합쳐진다는 뜻이 아니라, 서로 다른 결과들이 다음 관계의 조건으로 이동하기 쉬워진다는 뜻이다. 이러한 연결은 이동의 사다리를 만들 수 있지만, 한 지점의 제한이 다른 영역으로 번져 가는 통로도 만들 수 있다.

공통 경로 안에서도 역할의 분화는 사라지지 않는다. 복잡한 사회는 서로 다른 지식과 숙련, 책임과 관심을 필요로 하고, 모든 사람이 같은 일을 하는 사회는 대칭적이지도 역동적이지도 않다. 문제는 서로 다른 기능이 존재하느냐가 아니라, 특정 기능이 어떤 사람의 출생 범주에 영구히 결박되고 다른 기능으로 이동할 가능성까지 닫아 버리느냐에 있다. 역할이 열려 있고 기준이 기능과 연결되며 결과가 수정될 수 있다면 분화는 공동의 Dependability를 높일 수 있다. 그러나 한 경로의 결과가 사람 전체를 고정하거나 다른 경로의 접근을

영구히 봉쇄한다면 단일성의 형식 안에서 다시 분리된 질서가 자랄 수 있다.

공통의 절차 역시 하나만 존재할 필요는 없다. 지식은 시험으로, 기술은 작업으로, 판단은 시간에 걸친 책임으로, 정치적 의사는 표와 토론으로 다르게 드러날 수 있다. 대칭은 모든 Difference를 한 숫자에 넣는 데 있지 않고, 같은 기능을 요구하는 사람들에게 정당화 가능한 판단 관계를 제공하는 데 있다. 하나의 척도가 여러 기능을 독점하면 서로 다른 능력은 비교되는 것이 아니라 한 기준에 종속된다. 반대로 기준들이 서로 완전히 단절되면 한 영역에서 인정된 사람이 다른 경로로 이동하기 어려워진다. 단일 경쟁 경로는 다양한 판단을 없애는 구조가 아니라, 그 판단들의 결과가 이동하고 서로 검토될 수 있게 하는 연결 구조다.

이 구조는 어느 날 장벽을 제거한 뒤 공통 척도를 도입하여 완성된 것이 아니다. 어떤 사회에서는 시장의 교환이 신분 경계를 먼저 흔들었고, 다른 곳에서는 전쟁과 행정의 필요가 새로운 인재를 불러들였으며, 교육과 법의 변화가 가족과 직업의 관행을 뒤늦게 바꾸기도 했다. 공통 기준은 이동을 가능하게 했지만, 새로운 참가자의 이동은 다시 그 기준의 범위와 내용을 바꾸었다. 오래된 경로는 사라지지 않은 채 열린 제도와 공존했고, 개방된 영역도 정치적 변화나 경제적 위기 속에서 다시 닫힐 수 있었다. 단일 경로는 필연적으로 도착하는 종착점이 아니라 여러 관계가 서로를 촉진하고 억제하며 잠정적으로 만들어 내는 구조다.

따라서 같은 제도에 들어왔다는 사실만으로 그 안의 모든 관계가 대칭적이라고 말할 수 없다. 참가자들은 서로 다른 준비와 안전, 시간과 관계망을 지닌 채 공통 경로에 들어오며, 제도가 관련 있다고 선택한 Difference를 드러낼 기회도 같지 않을 수 있다. 그러나 이러한 차이가 존재한다는 사실은 공유된 경로가 무의미하다는 증거가 아니다. 오히려 서로 분리되어 있을 때에는 비교조차 되지 않던 삶의 조건이 하나의 장면 안에서 보이기 시작한다. 형식적 대칭은 조건의 차이를 해결하지 않지만, 그 차이가 어떤 판단에 영향을 주는지를 공동의 문제로 드러낼 수 있다.

공유된 경로에서 만들어진 순위와 보상은 다시 참가자들 사이의 Difference를 형성한다. 선택된 사람은 경험과 자원, 관계와 다음 기회를 얻고, 선택되지 않은 사람은 다른 경로를 찾거나 재진입의 조건을 마련해야 한다. 그 차이는 반드시 부당한 것도, 언제나 영구적인 것도 아니다. 기능에 필요한 판단과 책임의 차이는 실제로 서로 다른 결과를 요구할 수 있다. 다만 공통 경로에서 생긴 위치가 스스로 기준을 통제하고 다음 참가자의 접근을 막기 시작하면, 수행을 구별하던 경계가 새로운 신분의 경계로 굳어질 수 있다. 열린 경로는 그 안에서 생긴 차이가 다시 경로 자체를 달는 힘으로 전환되는지를 계속 드러내야 한다.

DISTANCE의 관점에서 대칭적 단일 경로는 사회 전체의 Distance가 한꺼번에 줄어 들거나 모든 사람이 서로 가까워진 상태가 아니다. 출생 범주 때문에 특정 경로에 접근할 수 없었던 관계가 해소되면 그 배제를 바꾸려던 Momentum은 감소하고, 그 관계에 대응하는 유효한 Distance는 증가할 수 있다. 그와 동시에 이전에는 분리되어 직접 작동하지

않던 비교와 협력, 선택과 대체의 관계가 유효해지면서 새로운 Difference와 Momentum이 형성된다. 한 관계에서의 Equalization은 관계망 전체의 긴장 소멸이 아니라, 어떤 방향은 해소되고 다른 방향은 관찰 가능해지는 재배열이다.

대칭적 단일 경쟁 경로가 이론 변화는 사람들을 같게 만든 데 있지 않다. 서로 다른 사람들이 같은 사회적 가능성에 대해 정당한 청구를 할 수 있게 하고, 그 청구를 출생이 아니라 공유된 절차 안에서 판단하게 만든 데 있다. 그 결과 개인은 범주의 경계를 넘어 이동할 수 있고 사회는 더 넓은 능력을 사용할 수 있으며, 과거에는 만나지 않던 삶들이 하나의 제도 안에서 협력할 수 있다. 동시에 그들은 제한된 자리의 후보와 서로의 대체 가능성으로 마주하고, 한 영역의 결과는 연결된 다른 영역으로 이동한다. 대칭은 Difference의 부재가 아니라 Difference가 공통의 관계 안에서 드러나는 방식이며, 단일성은 하나의 삶을 강요하는 통일이 아니라 분리되었던 경로들이 서로의 결과에 열려 있는 상태다.

7 공정성은 경쟁을 보편화한다

오랫동안 특정 집단만 지원할 수 있던 자리가 모두에게 열렸다고 하자. 전에는 문 앞에서 돌아서야 했던 사람은 이제 능력을 증명할 기회를 얻는다. 그러나 그 문 안에 있던 사람에게도 변화가 생긴다. 그는 더 넓은 집단과 자리를 다투게 된다. 후보로 인정되지 않던 사람들이 같은 기준으로 평가받고 그의 자리를 차지할 수 있다. 문이 열린다는 말은 바깥에 있던 사람의 자유만을 설명한다. 그 순간 안쪽에 있던 사람의 보호된 위치가 사라지고 참가자 모두의 관계가 달라진다는 사실은 쉽게 보이지 않는다.

여기서 공정성의 낯선 역설이 생긴다. 배제를 줄이는 변화가 경쟁까지 줄여 줄 것 같지만, 실제로는 경쟁할 수 있는 사람의 범위를 넓힌다. 더 많은 사람이 학생과 노동자, 전문가와 공직자, 생산자와 창작자로 인정될수록 더 많은 청구가 같은 자리와 자원, 권한과 관심을 향한다. 이는 개방의 실패도, 공정성이 경쟁을 의도했다는 뜻도 아니다. 제한된 경로를 정당한 참가자에게 열고 그 안의 결과를 공통의 판단으로 배분할 때, 포함의 확대와 비교의 확대가 같은 관계에서 일어나는 것이다.

분리된 질서에도 경쟁은 있었다. 귀족은 다른 귀족과 권한을 다투고, 길드의 구성원은 내부의 자리와 평판을 놓고 경쟁했으며, 특정 직업에 들어갈 수 있는 사람들은 서로의 수행을 비교했다. 다만 그 경쟁에 들어갈 수 있는 사람의 범위가 미리 제한되어 있었다. 경계 바깥의 사람에게는 부당한 배제였지만, 경계 안의 사람에게는 경쟁자의 수를 줄여 주는 보호막이었다. 출생과 신분이 자격을 먼저 결정하면 선발은 시작되기 전에 상당 부분 끝난다. 내부자는 자유롭지 않을 수 있어도 외부의 대체 후보와 직접 마주칠 필요는 줄어든다.

공정성은 바로 그 선행 결정을 의심한다. 말을 기능과 무관한 상속된 Difference가 왜 진입을 막아야 하는지 묻고, 배제된 사람을 같은 경로의 정당한 청구자로 인정한다. 이때

바깥에 있던 사람은 참가자가 되고, 보호받던 내부자는 더 넓어진 후보군의 한 사람이 된다. 한쪽에서 보면 억눌린 가능성의 해방이며, 다른 쪽에서 보면 보장된 접근의 상실이다. 두 경험이 서로 다르다는 사실은 개방의 정당성을 취소하지 않는다. 다만 공정성의 변화가 권리의 분배만이 아니라 경쟁 관계의 범위까지 재구성한다는 점을 보여 준다.

경로가 열리면 자리와 자원도 늘어날 수 있다. 더 많은 사람이 교육과 생산, 연구와 창작에 참여하면 새로운 조직과 직업이 생기고 사회가 사용할 수 있는 역량도 커진다. 따라서 참가자의 증가가 언제나 기존 몫을 더 잘게 나누는 일은 아니다. 그러나 모든 보상이 같은 속도로 무한히 늘어날 수는 없다. 특정 시점의 입학 정원과 직위, 의사결정 권한과 대중의 관심처럼 상대적 위치를 포함하는 것은 누군가의 선택과 누군가의 비선택을 전제로 한다. 개방이 전체 가능성을 키우면서도 일부 경로의 희소성을 남겨 둘 때, 배제를 대신한 비교가 배분의 중심으로 들어온다.

경쟁은 여러 사람이 존재한다는 사실만으로 성립하지 않는다. 한 사람의 결과가 자신의 능력만이 아니라 같은 결과를 원하는 다른 사람과의 상대적 위치에 의존할 때 성립한다. 필요한 수준의 지식을 갖추었어도 제한된 정원보다 높은 순위에 들지 못하면 입학하지 못할 수 있고, 맡은 일을 잘 수행해도 다른 후보가 더 적합하다고 판단되면 승진하지 못할 수 있다. 수행의 절대적 충분성과 선택의 상대적 충분성이 갈라지는 것이다. 공통 척도는 각자의 성취를 기록하지만, 경쟁은 그 기록들을 서로의 조건으로 만든다.

학생은 단지 배웠는지가 아니라 다른 지원자들 사이에서 어느 위치에 있는지를 마주한다. 노동자는 맡은 일을 할 수 있는지만이 아니라 같은 일을 할 수 있는 대안보다 더 적합한지를 평가받는다. 정치인은 지지를 얻는 것만으로 충분하지 않고 경쟁하는 방향보다 더 유효한 지지를 모아야 하며, 창작자는 의미 있는 결과를 만드는 동시에 수많은 실패 가운데 관심을 얻어야 한다. 비교 대상과 기준은 경로마다 다르지만 구조는 비슷하다. 한 Island의 Momentum이 실제 경로로 이어질 가능성이 다른 Island들의 수행과 선택에 의해 달라지면서, 타인의 존재가 자신의 결과를 구성하는 관계가 된다.

그렇다고 경쟁의 확대가 협력의 소멸을 뜻하지는 않는다. 학생들은 함께 배우고 노동자들은 공동의 성과를 만들며, 연구자와 창작자는 앞선 지식과 타인의 기여에 의존한다. 경쟁에 필요한 학교와 시장, 전문 제도와 정치 공동체 역시 참가자들의 협력 없이는 유지되지 않는다. 달라지는 것은 협력이 비교의 바깥에 존재하기 어려워진다는 점이다. 사람은 공동의 결과를 만들면서 그 결과에 대한 기여를 평가받고, 동료들 도우면서도 제한된 보상에서는 그 동료와 순위를 나눈다. 경쟁의 보편화는 모든 관계를 적대로 바꾸는 일이 아니라 더 많은 협력이 비교 가능한 수행의 조건 안에서 이루어지는 변화다.

이 변화는 삶의 아래쪽, 곧 더 이른 시기로 내려간다. 성인의 직업과 소득이 교육의 자격에 연결되고, 교육의 자격이 시험과 기록에 연결되면 훗날의 선발은 어린 시기의 활동을 준비 과정으로 바꾼다. 아이는 배우는 즐거움과 현재의 필요를 위해 공부하면서도 미래의

경로에서 읽힐 신호를 추적한다. 가족은 작은 성취와 실패가 다음 기회에 영향을 줄 수 있다고 생각하여 시간과 자원을 더 일찍 배치한다. 어린 시절 자체가 경쟁을 요구해서가 아니라, 뒤에 놓인 비교의 경로가 앞선 관계들의 의미를 바꾸기 때문에 경쟁적 준비가 생애의 앞부분으로 거슬러 올라온다.

경쟁은 동시에 바깥쪽으로 넓어진다. 지역과 신분, 조직과 국가의 경계 안에서만 통용되던 자격과 상품, 지식과 평판이 더 넓은 제도에서 읽히면 멀리 있던 사람도 같은 경로의 후보가 된다. 이는 가까운 공동체에서 인정받지 못한 사람에게 다른 시장과 학교, 조직을 선택할 가능성을 제공한다. 한 문지기의 거부가 삶 전체를 닫기 어려워지고, 더 넓은 관계망에서 자신의 능력을 시험할 수 있다. 그러나 선택 가능한 경로의 확대는 비교되는 사람의 범위도 넓힌다. 접근의 지평과 대체의 지평이 함께 확장되면서, 직접 만난 적 없는 사람의 수행도 현재 위치에 영향을 줄 수 있다.

그리고 경쟁은 개인의 안쪽으로 들어온다. 외부의 순위와 기준이 반복되면 사람은 누가 지금 자신과 겨루지 않아도 스스로를 예상되는 비교 속에서 바라본다. 무엇을 할 수 있는가라는 질문 옆에 어느 위치에 있는가, 뒤쳐지고 있지는 않은가, 앞으로 선택될 수 있는가라는 질문이 놓인다. 성적과 소득, 생산성과 인정은 특정 관계의 지표이면서 자신의 능력과 가치에 대한 내적 판단으로 번역될 수 있다. 눈앞의 경쟁자가 없어도 비교될 가능성만으로 공부하고 기술을 익히며 평판을 관리하는 방향이 형성된다. 제도 밖의 척도가 개인 내부의 Momentum을 조직하기 시작한다.

이러한 예측적 준비는 지식과 숙련, 적응과 생산성을 크게 높일 수 있다. 미래의 대체 가능성을 아는 사람은 변화에 대비하고, 열린 위치를 향해 새로운 능력을 형성하며, 현재의 경계를 넘어설 계획을 세울 수 있다. 동시에 어떤 위치도 완전히 보장되지 않는다는 감각을 만든다. 상속된 역할은 개인을 가두었지만 일정한 정체성과 자리를 미리 부여하기도 했다. 열린 경로는 상승의 가능성과 하락의 가능성을 함께 연다. 사람은 지금의 성취만으로 머무르기보다 자신의 유효성을 거듭 입증해야 한다고 느끼며, 자유의 확대는 미래의 불확실성과 결합한다.

경쟁할 권리는 모든 관계에서 곧 경쟁할 의무가 되는 것은 아니다. 사람은 어떤 경로를 포기하고 다른 삶을 선택할 수도 있으며, 공동체는 순위가 아닌 필요와 보편적 자격으로 여러 자원을 나눌 수 있다. 그러나 생존과 주거, 건강과 사회적 인정에 필요한 경로가 교육·고용·소득의 성과에 촘촘히 연결되면 경쟁에서 벗어나는 비용은 커진다. 참여는 형식상 선택이지만 생활을 지속하기 위해서는 사실상 필요해질 수 있다. 문은 누구에게나 열려 있으나 그 문을 통과한 뒤 계속 선택될 능력을 유지하지 못하면 다른 삶의 경로까지 함께 좁아지는 역설이 나타난다.

이 의무를 한 명의 통치자가 명령할 필요는 없다. 학교는 다음 교육 단계에 필요한 성취를 요구하고, 고용주는 자격과 생산성을 판단하며, 시장은 가격과 수요로 보상을 배분하고,

가족은 불확실한 미래에 대비하도록 준비를 독려한다. 각각의 요구는 제한된 기능 안에서는 합리적일 수 있다. 그러나 그 결과들이 서로 연결되면 어느 한 기관도 전체를 계획하지 않았는데 개인의 시간과 관심이 지속적인 준비와 수행으로 향한다. 경쟁의 보편화는 중앙의 명령보다 열린 경로와 희소한 결과, 공통 측정과 상호 의존적 제도가 함께 만든 고차의 Momentum Structure로 작동한다.

이 구조에서 자유와 압력은 모순 없이 함께 커질 수 있다. 사회가 역할을 미리 정하지 않을수록 사람은 무엇을 공부하고 어디에서 일하며 어떤 관계를 만들지 더 많이 선택할 수 있다. 그만큼 선택의 결과를 연결하고 실패의 위험을 감당하는 부담도 개인에게 돌아온다. 안전을 택하면 가능성을 놓칠 수 있고, 이동을 택하면 익숙한 관계를 잃을 수 있으며, 성취를 위해 쓰는 시간은 휴식과 돌봄, 다른 관심에 사용할 수 없다. 경쟁은 사람들을 서로 대립시키는 데 그치지 않고 한 사람 안의 여러 방향이 제한된 시간과 역량을 놓고 충돌하게 만든다.

개인의 독립성도 이중적으로 변한다. 세습 직업과 지역 권력, 한 가족이나 배우자에게 묶여 있던 사람은 교육과 소득, 법적 권리와 다른 조직을 통해 그 관계에서 벗어날 수 있다. 하나의 Island에 대한 집중된 의존이 약해지고 여러 대안 사이에서 협상할 힘이 생긴다. 그러나 의존 자체가 사라지는 것은 아니다. 개인은 자격을 인정하고 일자리를 제공하며 소득과 신용, 주거와 평판을 연결하는 더 큰 제도망에 의존한다. 알려진 사람의 명령은 줄어들 수 있지만, 누구도 전체를 대표하지 않는 평가와 시장의 변화가 삶의 방향을 강하게 바꾸는 비인격적 의존이 커질 수 있다.

이때 공정성은 경쟁의 범위뿐 아니라 경쟁에 부여되는 의미도 바꾼다. 상속된 지위와 폐쇄된 독점이 부당하다는 판단이 넓어지면, 공개된 경쟁을 거쳐 얻은 자리는 그 절차를 통과했다는 이유로 정당해 보인다. 지위는 물려받기보다 획득해야 하고, 보상은 배정받기보다 성취해야 한다는 기대가 강해진다. 경쟁은 자원을 나누는 여러 방법 가운데 하나에서 공정성을 증명하는 방법으로 이동한다. 누가 들어올 수 있었고 어떤 기준으로 선택되었는지는 중요하지만, 문이 열려 있었다는 사실만으로 그 자리를 경쟁에 맡기는 선택 자체가 언제나 정당해지는 것은 아니다.

모든 사회적 기능이 최대한의 순위를 필요로 하는 것도 아니다. 전문적 능력을 구별해야 하는 자리에서는 비교가 안전과 성과를 높일 수 있고, 새로운 아이디어와 더 나은 수행을 찾는 과정에서도 경쟁은 유효할 수 있다. 반면 인간적 지위와 기본적 소속처럼 패배자의 존재를 전제로 배분할 수 없는 관계가 있으며, 필요와 추첨, 순환과 협력, 보편적 제공이 더 적절한 경로도 있다. 공정성을 경쟁과 동일시하면 무엇을 비교해야 하는가라는 질문은 남지만 왜 비교로 배분해야 하는가라는 질문은 사라진다. 경쟁의 효용을 인정하는 일과 경쟁이 삶 전체를 판단하도록 허용하는 일은 구별되어야 한다.

경쟁의 확대는 하나의 계획에 따라 직선으로 진행되지 않았다. 대중교육은 더 넓은 직

업 참여를 가능하게 했고, 열린 고용은 교육 수요를 키웠으며, 시장과 행정의 확장은 공통 자격을 요구했다. 가족은 변화한 경로에 맞추어 준비 방식을 바꾸었고, 그 준비의 증가는 다시 선발 기준을 높였다. 어느 사회에서는 이러한 연결이 빠르게 조밀해졌고 다른 사회에서는 오래된 보호와 새로운 평가가 공존했으며, 전쟁과 불황, 정치적 폐쇄는 열린 경로를 다시 제한하기도 했다. 공정성이 경쟁을 목표로 삼아서가 아니라, 개방·측정·회소성·이동·준비가 서로를 촉진하고 억제하는 과정에서 경쟁은 더 많은 사람과 시기, 관계 안으로 퍼졌다.

DISTANCE의 관점에서 이 변화는 모든 사회적 Distance가 짧아졌다는 뜻이 아니다. 상속된 범주가 진입을 막던 특정 관계가 해소되면 그 배제를 바꾸려던 Momentum은 감소하고 대응하는 유효한 Distance는 증가할 수 있다. 그러나 열린 경로에서 여러 참가자가 같은 결과를 향하면 상대적 위치와 대체 가능성이라는 새로운 Difference가 유효해지고, 그것을 바꾸거나 유지하려는 Momentum이 형성된다. 미래의 비교를 예상한 준비는 다시 개인과 가족, 학교와 조직의 관계를 재배열한다. 하나의 배제가 해소된 자리에 경쟁이 필연적으로 생기는 것이 아니라, 새로 연결된 관계망에서 이전에는 작동하지 않던 방향들이 관찰 가능해지는 것이다.

공정성은 경쟁을 없애지도, 경쟁만을 남기지도 않는다. 그것은 배제되었던 사람을 정당한 참가자로 인정하고 보호되었던 내부자를 더 넓은 비교 앞에 놓음으로써, 경쟁의 범위를 선택된 소수에서 사회의 더 많은 구성원에게 확장한다. 그 과정은 능력을 해방하고 이동과 대안을 늘리며, 협력의 범위와 사회의 Dynamicity를 키울 수 있다. 동시에 평가를 생애의 앞부분과 먼 관계, 개인의 자기 이해 속으로 들여오고, 열린 가능성을 지속적인 준비의 압력으로 바꿀 수 있다. 공정한 사회의 난점은 경쟁을 받아들일 것인가 거부할 것인가에 있지 않다. 어떤 관계를 경쟁에 맡기고, 그 결과가 인간의 다른 가능성까지 지배하지 못하도록 어디에 경계를 둘 것인가에 있다.

8 동일한 규칙, 동일하지 않은 조건

한 조직이 모든 직원에게 같은 시간 동안 같은 장소에서 일하라고 요구한다고 하자. 규칙은 누구에게도 예외를 두지 않는다. 그러나 한 사람은 퇴근 뒤 자신의 시간을 자유롭게 사용할 수 있고, 다른 사람은 어린아이와 아픈 가족을 돌보며 생활을 유지해야 한다. 두 사람은 같은 시각에 출근하고 같은 시각에 퇴근하지만, 그 요구를 충족하기 위해 포기하고 재배열해야 하는 삶의 크기는 다르다. 표면에서 동일한 규칙이 각 사람의 관계 속에서는 서로 다른 비용으로 나타나는 것이다. 그렇다면 누구에게나 같은 것을 요구한다는 사실만으로 그 관계를 공정하다고 말할 수 있는가.

이 질문은 공통 규칙이 잘못되었다는 선언으로 곧장 이어지지 않는다. 같은 역할을 맡은

사람에게 서로 다른 기준을 임의로 적용한다면 친분과 지위, 편견과 권력이 다시 판단을 지배할 수 있다. 내부자는 느슨한 기준으로 통과하고 외부자는 더 엄격하게 심사받는 질서에서 약자는 자신의 배제를 설명하거나 이의를 제기하기 어렵다. 공통 규칙은 판단을 공개된 근거에 묶고, 비슷한 관계에 놓인 사람을 일관되게 다루도록 요구한다. 그것은 개인적 권력이 마음대로 예외를 만들지 못하게 하는 경계이며, 서로 다른 사람이 같은 사회적 경로의 정당한 참여자임을 인정하는 실제 성취다.

문제는 규칙이 일반적이기 위해 현실을 단순화해야 한다는 데서 생긴다. 모든 사람의 생애와 몸, 가족과 자원, 과거의 경험을 전부 반영하려 하면 누구에게도 같은 방식으로 적용할 수 있는 규칙이 남지 않는다. 판단은 매번 특별한 사정을 해석하는 사람의 재량으로 돌아가고, 참가자는 결과를 예측하거나 서로 비교하기 어려워진다. 반대로 규칙이 모든 맥락을 지우면 일관성은 얻지만 참여를 실제로 가능하게 하거나 방해하는 Difference까지 보지 못한다. 복잡성을 줄이는 능력이 공통 규칙의 힘인 동시에 그 규칙이 놓칠 수밖에 없는 것의 근원이 된다.

규칙이 무엇을 보아야 하는지는 경로마다 다르다. 특정한 신체 조건은 어떤 작업의 안전과 수행에 직접 관련되지만 다른 지적 판단에는 거의 영향을 주지 않을 수 있다. 돌봄 책임은 전문적 결론의 타당성을 바꾸지 않으면서도 정해진 시간과 장소에 지속적으로 참여할 가능성에는 영향을 준다. 경제적 자원은 이미 제출된 답의 옳고 그름을 바꾸지 않지만 그 답을 준비할 기회에는 깊이 관여할 수 있다. 공정성은 모든 Difference를 인정하거나 모두 무시하는 원칙이 아니라, 어느 차이가 어느 관계의 기능과 비용에 실제로 관여하는지를 구별하는 작업이다.

같은 요구가 다른 비용을 만든다는 사실은 여러 장면에서 반복된다. 모든 학생에게 같은 등록금을 부과하면 액수는 동일하지만, 그 돈이 한 사람에게는 생활의 작은 일부이고 다른 사람에게는 학업과 생계 사이의 선택일 수 있다. 모든 시민에게 같은 방식으로 정치에 참여할 권리를 주어도 시간과 정보, 안전과 조직에 접근할 수 있는 정도에 따라 그 권리를 사용하는 비용은 달라진다. 제도는 요구의 충족 여부를 기록하지만 그 요구를 충족하기 위해 이동한 삶의 크기까지 자동으로 기록하지 않는다.

이 차이는 형식적 평등과 실효적 평등을 구별하게 한다. 형식적 평등은 보이는 규칙과 판단 절차가 같은지를 묻는다. 실효적 평등은 그 규칙을 이용하고 경로를 지속하는 일이 특정한 집단이나 관계에 반복적으로 과도한 희생을 요구하는지를 묻는다. 그렇다고 모든 사람이 치르는 비용을 완전히 같게 만드는 것이 실효적 평등의 기준은 아니다. 인간의 삶은 서로 다르고 어떤 선택도 모든 관계에서 같은 결과를 만들 수 없다. 핵심은 해당 경로의 기능과 무관한 Difference가 반복해서 진입과 지속, 이탈과 재진입을 막는 조건으로 전환 되는가에 있다.

기회도 존재한다는 사실만으로 같은 가치를 갖지 않는다. 승진이 누구에게나 열려 있

어도 장기간의 지역 이동을 요구한다면 현재의 관계를 쉽게 옮길 수 있는 사람과 가족이나 공동체를 돌보는 사람에게 가능성은 다르게 주어진다. 전문 교육이 모든 지원자를 받더라도 오랜 무급 훈련을 전제로 한다면 일정한 자산이나 지원망이 없는 사람에게 그 문은 실질적으로 좁다. 공개적으로 지원할 수 있다는 것은 기회의 중요한 조건이지만 충분한 조건은 아니다. 다른 필수적인 삶을 모두 파괴해야만 통과할 수 있는 경로는 법적으로 열려 있으면서 관계적으로는 닫혀 있을 수 있다.

그렇다고 참여하지 않은 선택을 모두 외부 구조의 결과로 돌릴 수도 없다. 사람은 같은 조건에서도 서로 다른 가치를 선택하고, 위험을 감수하거나 포기하며, 자신의 방향을 형성한다. 그러나 선택은 관계 바깥의 진공에서 이루어지지 않는다. 어떤 길이 다른 길보다 훨씬 큰 희생을 요구하면 그것을 택하지 않은 결정은 자발적이면서 동시에 구조적으로 형성된 선택일 수 있다. 행위와 조건을 서로 반대말로 놓으면 한쪽에서는 개인의 의지가 사라지고 다른 쪽에서는 선택의 비용이 사라진다. 높은 해상도의 공정성은 사람이 선택했다는 사실과 무엇을 감수하며 선택했는지를 함께 보아야 한다.

공통 경로는 흔히 연속적인 참여를 전제로 한다. 교육은 정해진 단계에 따라 이어지고, 직업의 숙련과 평판은 지속적인 경험과 결과가 쌓일수록 커지며, 승진과 권한은 누적된 기록을 근거로 배분된다. 그러나 질병과 돌봄, 군 복무와 이주, 경제적 위기와 가족의 긴급한 상황은 그 연속을 끊을 수 있다. 규칙은 같은 기간에 만들어 낸 성과를 정확히 비교할 수 있지만, 왜 한 사람의 시간이 다른 경로로 이동했는지는 보여 주지 않을 수 있다. 적은 결과가 실제로 적게 생산되었다는 사실과 그것이 낮은 능력이나 의지를 의미한다는 해석은 같은 주장이 아니다.

중단의 영향은 한 시점에서 끝나지 않는다. 한 단계의 낮은 기록은 다음 교육이나 직업에 들어갈 가능성을 좁히고, 늦어진 진입은 소득과 경험, 관계망과 이후의 선택에 영향을 준다. 처음에는 일시적이었던 부담이 연결된 경로를 따라 이동하면서 오래 지속되는 위치 차이로 확대될 수 있다. 각 단계에서 동일한 규칙이 적용되었더라도 앞선 결과가 다음 단계의 출발 조건이 되면 전체 과정은 이전의 Difference를 누적한다. 공통 규칙은 자신이 만들지 않은 차이를 그대로 통과시키는 데 그치지 않고, 여러 단계의 연결을 통해 그 효과를 증폭할 수 있다.

이미 축적된 이점도 같은 방식으로 움직인다. 더 좋은 교육과 정보, 안정된 주거와 관계망을 가진 사람은 공통 기준에서 높은 수행을 보일 가능성이 커지고, 그 결과로 다시 경험과 소득, 다음 준비의 기회를 얻는다. 다음 경쟁은 형식상 같은 규칙으로 시작되지만 참가자들이 이용할 수 있는 관계는 더 달라져 있다. 이 과정에 노골적인 편애나 거짓된 점수가 없어도 열린 제도는 스스로 강화되는 층위를 만들 수 있다. 불평등은 하나의 규칙 내부보다 규칙과 규칙 사이, 이전 결과가 다음 접근으로 번역되는 연결 속에 자리 잡는다.

그렇다고 높은 성취를 모두 물려받은 조건의 산물로 환원해서는 안 된다. 사람들은

실제로 서로 다른 노력과 숙련, 판단과 책임을 보이며, 제도는 그 Difference를 구별해야 한다. 동시에 능력은 가족과 교육, 건강과 안전, 축적된 지식과 협력 없이 혼자 만들어지지 않는다. 개인의 Momentum과 관계망의 조건은 결과 속에 결합되어 있다. 성공을 전적으로 개인이 만들었다고 하면 공동의 기반이 사라지고, 전적으로 구조가 만들었다고 하면 사람의 행위가 사라진다. 공정성의 어려움은 둘 가운데 하나를 택하는 데 있지 않고, 같은 결과 안에 들어 있는 서로 다른 기여와 조건을 어느 관계에서 어떻게 읽을지에 있다.

이 차이가 반복적으로 특정 참여를 막는다면 사회는 공통 규칙의 효과를 수정하려 한다. 더 큰 비용을 지닌 사람에게 추가 시간이나 자원, 다른 접근 방식과 재진입의 기회를 제공할 수 있다. 이러한 조정은 모든 사람을 똑같이 대하지 않는다. 오히려 실효적인 참여를 보존하기 위해 관련된 Difference를 인정하고 절차에 일정한 비대칭을 도입한다. 동일한 대우만을 공정성으로 이해하면 이런 조정은 특혜처럼 보이고, 조건의 차이만을 강조하면 공통 기준은 쉽게 무너진다. 실질적인 평등이 때로 절차의 차이를 요구한다는 사실이 높은 해상도 사회의 가장 어려운 충돌 가운데 하나다.

조정이 정당하려면 새로운 질문이 뒤따른다. 어떤 Difference가 실제로 경로의 이용을 막는가, 지원은 그 부담과 얼마나 직접 연결되는가, 어느 정도와 기간이 적절한가, 경로가 요구하는 기능은 그대로 보존되는가를 설명해야 한다. 도움을 받는 사람과 바로 그 경계 밖에 있는 사람의 조건이 비슷할수록 차등 대우는 더 예민한 비교를 만든다. 한 사람에게는 오랜 장벽을 건너게 하는 조정이 다른 사람에게는 같은 자리에서 자신만 불리하게 만든 규칙으로 경험될 수 있다. 교정은 기존 Difference를 줄이려 하지만, 그 방식과 경계가 다시 새로운 Difference를 형성한다.

이 갈등은 개인과 집단을 보는 해상도가 다를 때 더욱 커진다. 집단의 경계에서는 특정 인구가 오랜 기간 반복적으로 배제되거나 더 큰 부담을 지는 패턴이 보인다. 개인의 경계에서는 역사적으로 유리한 집단에 속하면서도 자원이 거의 없는 사람과, 불리한 집단에 속하면서도 많은 자원을 지닌 사람이 보인다. 집단적 패턴은 개인을 완전히 결정하지 않지만, 개인 사례만 모아 보는 방식은 여러 삶에 걸쳐 반복되는 구조를 놓칠 수 있다. 집단은 개인이 보지 못하는 관계를 드러내고, 개인은 집단 범주가 지우는 변이를 드러낸다.

따라서 교정에 사용하는 범주는 감정적이어야 한다. 행정과 제도는 모든 삶을 완전히 조사할 수 없기 때문에 관찰 가능한 집단과 조건을 사용하지만, 그 범주가 사람 전체의 운명이나 도덕적 자격이 되어서는 안 된다. 지원은 자신이 다루려는 Difference와 연결되어야 하고, 그 차이의 분포와 효과가 바뀌면 범위와 방식도 수정될 수 있어야 한다. 개별 사정이 중요한 경우에는 다른 증거와 이의제기의 통로가 남아 있어야 한다. 과거의 닫힌 경계를 완화하기 위해 만든 범주가 영구적인 보호 Island로 굳으면 공정성은 다시 사람보다 범주를 먼저 읽게 된다.

맥락을 더 많이 인정할수록 그것을 해석하는 권력도 커진다. 고정된 규칙은 재량을

제한하지만 중요한 차이를 놓치고, 유연한 규칙은 차이를 세밀하게 다루지만 전문가와 행정기관, 고용주와 법원에 더 큰 판단 권한을 준다. 누가 불리한 조건을 정의하고 어떤 증거를 받아들이며 얼마나 조정할지를 결정하는 새로운 문지기가 생기는 것이다. 공정성은 규칙의 내용만이 아니라 판단 권한이 어떻게 통제되는지도 요구한다. 기준이 공개되고 결정의 이유가 설명되며 영향을 받는 사람이 이의를 제기하고 반복된 결과가 규칙의 수정으로 돌아갈 때, 맥락적 판단은 새로운 자의성으로 굳을 가능성을 줄일 수 있다.

기관의 경계를 어디에 두는가도 공정성의 모습을 바꾼다. 조직은 같은 성과를 요구하면서 그것을 가능하게 한 돌봄과 건강, 이동과 가사 노동을 사적인 일로 처리할 수 있고, 학교는 같은 시간표 밖의 교통·주거·생계 비용을 가정으로 보낼 수 있다. 그러나 공통 경로는 교육과 돌봄, 안전과 회복, 축적된 지식처럼 측정 밖의 관계 없이는 유지되지 않는다. 기관 내부의 규칙은 대칭적이어도 그 참여를 준비시키는 더 넓은 관계망의 비용은 고르게 분포하지 않을 수 있다. 공정성의 판단은 어디까지를 Effective Boundary로 보는가에 따라 달라진다.

이 때문에 공정성은 여러 층의 대칭을 구별해야 한다. 인간적 지위의 평등은 성취와 무관하게 구성원의 존엄과 소속을 보호하고, 접근과 절차의 대칭은 자의적인 배제와 편파적 판단을 제한한다. 특정 경로의 이용을 반복해서 막는 부담은 맥락적 조정을 요구할 수 있으며, 그 조정은 다시 공통 기능과 개인의 변이를 존중하고 검토와 수정에 열려 있어야 한다. 한 층의 원칙이 모든 관계를 지배하면 엄격한 절차는 맥락을 지우고, 결과의 완전한 일치는 행위와 기능의 Difference를 지우며, 영구적인 집단 교정은 정체성의 경계를 굳힐 수 있다.

DISTANCE의 관점에서도 동일한 규칙은 하나의 방향으로만 작동하지 않는다. 자의적인 배제를 막는 관계가 유효해지면 그 배제를 바꾸려던 Momentum은 해소되고 대응하는 유효한 Distance는 증가할 수 있다. 동시에 규칙이 보지 못한 준비와 부담, 중단과 외부화된 비용은 다른 Difference를 지속시키고 새로운 Momentum을 형성한다. 이를 교정하는 비대칭적 절차가 그 Difference를 실제로 해소하면 그에 대응하는 Momentum 역시 감소하지만, 교정의 경계는 바로 밖의 참가자에게 새로운 비교와 이의를 만들 수 있다. 공정성은 하나의 완전한 대칭 상태가 아니라 서로 다른 관계의 해소와 재구성을 계속 구별하는 구조다.

동일한 규칙의 가치는 누구도 출생과 친분, 보이지 않는 권력에 따라 다른 기준을 적용받지 않게 하는 데 있다. 그 한계는 규칙 밖의 조건을 없다고 가정할 때 드러난다. 공정성은 공통성을 버리고 모든 사람에게 전혀 다른 절차를 제공하는 일도, 차이를 지우고 같은 요구만 반복하는 일도 아니다. 어떤 Difference가 기능에 관련되고 어떤 부담이 참여를 실질적으로 막는지 판단하면서, 규칙과 조정 모두를 설명과 검토에 열어 두는 일이다. 같은 사회적 경로에 들어온 사람들은 동일하지 않다. 바로 그렇기 때문에 그들을 동등한 구성원으로 다루는 규칙은 차이를 무시하는 능력과 필요한 차이를 다시 보는 능력을 함께 가져야

한다.

9 성별이 같은 경쟁 경로에 들어오다

한 강의실에서 여성과 남성이 같은 시험을 치르고, 한 채용 과정에서 같은 자격을 증명하며, 한 회의에서 서로의 판단을 반박하는 장면은 이제 특별해 보이지 않는다. 그러나 이 평범함은 긴 역사 속에서 매우 낮은 구조다. 두 성별은 오랫동안 한 사회를 함께 구성하면서도 모든 영역에서 같은 종류의 참여자로 간주되지는 않았다. 서로 가까이 살고 가족과 공동체를 이루었지만, 교육과 재산, 직업과 권위, 공적 발언과 인정에 이르는 경로는 성별에 따라 다르게 배치되었다. 오늘날의 낯설음은 남녀가 함께 있다는 사실이 아니라, 같은 자리를 놓고 서로 비교되고 한 사람의 선택이 다른 사람의 가능성에 직접 영향을 준다는 사실에 있다.

과거의 배열을 하나의 보편적 모형으로 단순화할 수는 없다. 여성은 언제나 집 안에만 있었던 것도 아니고 남성이 모두 공적 권력을 소유했던 것도 아니다. 계급과 재산, 지역과 문화, 전쟁과 생계의 조건에 따라 여성은 생산과 거래에 광범위하게 참여했고 남성은 돌봄과 가족생활을 담당했다. 수많은 남성 역시 가난과 예속, 징집과 위험한 노동 속에서 권위로부터 멀리 떨어져 있었다. 그럼에도 많은 사회는 여성과 남성을 서로 바꿀 수 있는 개인이라기보다 성별에 따라 다른 기여를 맡는 존재로 조직했다. 예외가 많았다는 사실은 그 구조가 절대적이지 않았음을 보여 주지만, 분리된 기대가 접근과 책임을 실제로 배분했다는 사실까지 지우지는 않는다.

그 구조에서 성별은 개인이 무엇을 할 수 있는지를 설명하는 정보인 동시에, 무엇을 시도할 자격이 있는지를 미리 판정하는 경계였다. 여성의 능력은 아버지나 남편, 가정과 친족의 관계 안에서 해석되기 쉬웠고, 남성의 사회적 지위는 생계와 보호, 외부 활동과 대표의 의무에 결합되었다. 한쪽의 역할은 다른 쪽의 역할을 전제로 했으며, 각각의 기대는 서로를 지지했다. 가정과 시장, 법과 교육, 관습과 생계가 같은 방향으로 맞물릴수록 분리는 자연스러운 질서처럼 보였다. 어느 하나가 처음 원인이 되어 나머지를 의도적으로 만들어 냈다기보다, 여러 관계가 서로의 지속 조건이 되면서 성별 경로를 반복적으로 재생산했다.

공정성의 요구는 이 오래된 배열에 단순하지만 급진적인 질문을 던졌다. 성별이 교육받을 자격, 재산을 소유할 자격, 직업을 선택할 자격, 공동의 결정에 참여할 자격을 미리 정할 수 있는가. 어떤 경로의 기능에 직접 관련되지 않는 Difference가 입구에서 사람 전체를 대신해 판정한다면, 능력과 판단을 보겠다는 제도는 스스로의 기준을 배반한다. 이 질문이 힘을 얻자 여성은 이전에 주로 남성의 참여를 중심으로 설계되었던 학교와 직업, 법적 지위와 정치적 권한에 들어가기 시작했고, 남성도 성별만으로 그 경로에 대한 우선권을 주장하기 어려워졌다.

여성에게 이 변화는 단지 허용되는 활동의 수가 늘어난 일이 아니었다. 교육은 누군가를 더 잘 보조하기 위한 자질에 머물지 않고 자신의 판단과 생애를 구성하는 능력이 되었으며, 소득과 재산은 관계에 종속된 자원이 아니라 독립적인 선택을 가능하게 하는 기반이 되었다. 여성의 말은 가족을 경유하지 않고 법과 정치, 학문과 조직의 결정에 직접 들어갈 수 있게 되었다. 한 사람이 누구의 딸이나 배우자, 가족의 구성원이라는 관계를 지니면서도 그 관계로 환원되지 않는 사회적 주체로 등장한 것이다. 공통 경로의 확대는 여성에게 이미 존재하던 역량이 더 넓은 관계에서 실제 효과를 갖게 했다.

남성의 위치도 함께 달라졌다. 변화는 권한을 가진 소수의 남성에게서 무언가를 빼앗아 여성에게 옮긴 단순한 교환이 아니었다. 남성 내부에는 언제나 거대한 차이가 있었고, 많은 남성은 자신이 속한 제도의 결정권보다 의무와 복종에 더 가까웠다. 그러나 남성이라는 범주는 적어도 몇몇 공적 경로에서 여성보다 앞선 접근 가능성을 제공했다. 그 경계가 약해지면서 남성은 출생한 성별이 아니라 자격과 수행, 판단과 책임을 통해 자신의 자리를 정당화해야 했다. 여성의 진입은 여성의 위치만 상승시킨 것이 아니라 남성에게 부여되던 보호된 배타성을 약화하며 양쪽의 사회적 위치를 함께 재구성했다.

이때 여성과 남성의 관계에는 이전과 다른 층이 생긴다. 서로는 여전히 가족과 친구, 연인과 공동체의 구성원이지만, 동시에 같은 학위와 직업, 소득과 승진, 권위와 공적 인정을 추구하는 참가자가 된다. 같은 사람은 동료이면서 경쟁자일 수 있고, 협력자이면서 서로를 대체할 수 있는 후보일 수 있으며, 친밀한 파트너이면서 각자의 경로를 가진 독립적인 행위자일 수 있다. 성별 관계를 하나의 역할로 설명하던 방식은 이 중첩을 담지 못한다. 가까움은 더 이상 정해진 보완 관계만을 뜻하지 않고, 여러 경로에서 서로의 선택과 결과가 직접 얹히는 상태가 된다.

직접 비교는 공통 경로의 중요한 성취이면서 새로운 긴장의 조건이다. 여성이 어떤 직업에서 원천적으로 배제되어 있다면 그 자리를 차지한 남성은 여성을 실제 경쟁자로 경험하지 않는다. 입구가 열리고 같은 기준이 적용되면 여성의 성취는 추상적인 권리의 선언을 넘어 제한된 자리의 배분에 참여한다. 특정 선발에서 한 사람의 진입은 다른 사람의 탈락과 동시에 일어날 수 있고, 한 사람의 승진은 다른 사람에게 남은 경로를 바꾼다. 이는 성별 사이의 적대가 불가피하다는 뜻이 아니다. 같은 제도에 더 깊이 연결되었기 때문에 서로의 활동이 상대의 가능성에 더 즉각적인 효과를 갖는다는 뜻이다.

협력과 경쟁은 여기서 서로 반대되는 상태가 아니다. 조직은 서로 다른 사람의 지식과 노동을 결합해야 유지되며, 공동의 성취는 참가자들의 협력에서 나온다. 그러나 그 협력의 내부에서도 직위와 보수, 발언권과 인정은 제한되어 있고, 누가 더 큰 몫을 맡을지는 비교를 거쳐 결정된다. 여성과 남성은 같은 과제를 해결하며 서로의 능력을 필요로 하는 동시에, 같은 평가와 기회를 두고 경쟁한다. 공통 제도는 양쪽을 더 강하게 묶으면서 그 안의 Difference를 더 자주 측정한다. 연결의 증가는 갈등의 소멸이 아니라 협력과 충돌이

동시에 발생할 수 있는 관계의 증가다.

분리된 역할은 불평등과 강제를 포함했지만 많은 질문에 미리 정해진 답을 제공했다. 누가 소득을 책임지고, 누가 가족의 일상을 조정하며, 누구의 직업 이동을 우선하고, 누가 공동체를 대표할 것인지가 성별에 따라 자동으로 배분될 수 있었다. 그 답이 개인의 능력이나 욕망을 억압하더라도 조정의 필요 자체는 작게 보였다. 공통 경로가 성별의 자동 판정을 거부하면 질문은 사라지지 않고 당사자들 사이로 돌아온다. 무엇을 선택하고 무엇을 양보하며 어떤 부담과 기회를 나눌지는 더 이상 하나의 관습만으로 결정될 수 없다.

고정된 역할에서 협상으로의 이동은 자유를 넓히는 동시에 관계가 처리해야 할 정보를 늘린다. 각자는 성별과 무관하게 자신의 교육과 직업, 이동과 돌봄, 위험과 장래의 방향을 주장할 수 있다. 그러나 둘 이상의 경로가 만날 때는 시간과 소득, 건강과 욕망, 관계망과 책임을 함께 비교해야 한다. 누구의 선택도 다른 사람의 삶과 완전히 분리되어 있지 않기 때문이다. 낮은 해상도의 규칙은 많은 Difference를 지우는 대신 빠른 조정을 가능하게 했고, 높은 해상도의 협상은 개인을 더 잘 보지만 합의에 필요한 노력과 실패 가능성도 키운다.

친밀한 관계에서도 두 사람의 결합 방식은 달라진다. 한 사람의 공적 경로가 다른 사람의 보이지 않는 지원을 안정적으로 전제하던 가정은, 두 개의 교육 이력과 두 개의 직업, 두 개의 시간표와 관계망, 두 개의 인정 요구가 만나는 장소로 바뀐다. 한쪽의 기회가 다른 쪽의 이동이나 연속성을 흔들 수 있고, 각자의 성취를 모두 유지하려는 선택이 관계가 사용할 수 있는 시간과 에너지를 줄일 수 있다. 더 많은 가능성이 열렸다는 사실은 그 가능성들이 저절로 조화를 이룬다는 뜻이 아니다. 두 독립적 경로의 결합은 이전보다 더 대칭적일 수 있지만 동시에 더 많은 점점과 충돌 가능성을 지닌다.

경제적·법적 독립의 확대는 관계에 머무를 이유도 바꾼다. 생존과 사회적 소속을 위해 특정 결합을 유지해야 하는 압력이 약해지면, 지속할 수 없는 관계에서 벗어날 가능성이 커진다. 이는 지배와 폭력, 일방적 희생에 대한 중요한 보호다. 동시에 관계는 제한된 대안 때문에 유지되기보다 양쪽 모두에게 충분한 가치와 신뢰, 조정 가능성을 제공해야 한다. 의존은 사라지지 않지만 더 조건적인 것이 되고, 사람들은 결합 안에서 얻는 것과 잃는 것을 각자의 다른 가능성과 비교할 수 있게 된다. 자율성의 확대와 결합의 불안정 가능성은 하나의 변화를 서로 다른 관계에서 본 모습이다.

그렇다고 새로운 공통 경로가 어느 날 낡은 역할을 완전히 대체한 것은 아니다. 교육과 고용의 문이 열려도 가족과 조직의 기대, 인정의 방식과 생활의 관습은 서로 다른 속도로 변한다. 여성에게 공적 성취가 허용되면서도 돌봄과 관계 유지의 책임이 계속 기대될 수 있고, 남성의 배타적 권위가 약해지면서도 생계와 성취, 위험 감수의 의무는 남아 있을 수 있다. 개인과 사회는 오래된 역할과 새로운 규칙을 동시에 사용하며, 그 사이에서 의무가 줄기보다 겹치는 시기를 겪는다. 이 중첩은 모든 여성이나 모든 남성에게 동일하게 나타나지 않지만 반복되는 패턴으로 축적될 때 공통 경로의 실제 경험을 바꾼다.

이 변화들을 하나의 선후관계로 배열하면 구조의 중요한 부분이 사라진다. 여성의 교육 확대가 경제적 독립을 촉진하고, 독립이 다시 가족의 협상력을 바꾸며, 달라진 가족의 기대가 교육과 노동 참여를 북돋을 수 있다. 법의 변화는 관습을 움직이지만 이미 달라진 생활이 법의 수정을 요구하기도 한다. 생산 방식과 기술, 재산 제도와 정치적 조직도 성별 역할의 변화를 가능하게 하는 동시에 그 변화에 의해 다시 조직된다. 공통 경쟁 경로는 누군가가 완성된 설계에 따라 만든 종착점이 아니라 여러 관계의 변화가 서로를 열고 제한하며 형성한 가변적인 구조다.

같은 경로에 들어온 뒤에는 이전에 서로 다른 기능으로 해석되던 부담도 공통의 언어로 비교되기 시작한다. 여성은 교육의 연속성, 소득과 승진, 발언권과 이동 가능성을 남성과 직접 비교하고, 남성은 같은 선발과 노동시장에서 자신의 성취와 의무가 어떻게 평가되는지를 여성과 비교한다. 과거에는 서로 다른 역할의 일부로 간주되던 경험이 이제는 같은 사람에게 적용되는 공정성의 문제로 번역된다. 양쪽이 보는 경계가 다르면 같은 제도를 두고도 서로 다른 불공정을 경험할 수 있다. 직접 비교가 가능해졌다는 사실은 판단이 자동으로 일치한다는 뜻이 아니라, 이견조차 하나의 공유된 장 안에서 형성된다는 뜻이다.

공통 경로는 여성의 성공과 남성의 성공이 뜻하는 바도 바꾼다. 여성은 친족과 가정의 관계만이 아니라 학문과 직업, 창작과 리더십을 통해 자신을 구성할 수 있다. 그러나 새로운 인정의 경로가 오래된 기대를 즉시 없애지 않으면 가능성의 증가는 수행해야 할 역할의 증가가 될 수 있다. 남성은 공급자와 권위자의 고정된 역할에서 벗어날 수 있지만, 사회적 가치가 여전히 소득과 지위, 경쟁의 승리에 좁게 연결되어 있다면 더 넓어진 경쟁 속에서 자신의 의미를 다시 찾아야 한다. 해방은 기존 역할을 제거하는 데서 끝나지 않고, 사람의 가치를 어떤 관계와 성취에서 인정할지를 재구성하도록 요구한다.

이러한 구별은 남녀의 수렴을 완성된 평등이라고 부르지 못하게 한다. 같은 학교와 직장, 같은 법과 평가에 들어온다는 것은 성별이 사람의 가능성을 미리 닫던 장벽이 약해졌다는 뜻이며, 그 성취는 결코 작지 않다. 그러나 접근의 공통성은 생활 조건과 기대, 축적된 자원과 관계의 효과까지 같게 만들지 않는다. 또한 어느 영역의 직접 비교가 가능해졌다는 사실이 모든 관계에서 여성과 남성이 서로 교환 가능한 존재가 되었음을 뜻하지도 않는다. 공통 경로는 평등의 종착점이 아니라, 무엇이 실제로 공유되었고 무엇이 아직 다르게 작동하는지를 더 정확히 물을 수 있게 하는 조건이다.

DISTANCE의 언어로 보면 성별 때문에 특정 사회적 경로가 닫혀 있던 관계에서 장벽을 바꾸려는 Momentum이 유효해지고, 접근이 열리면서 그 Momentum은 해소되어 그에 대응하는 유효한 Distance가 증가할 수 있다. 그러나 이 해소가 여성과 남성 사이의 모든 Distance를 한꺼번에 바꾸는 것은 아니다. 두 성별이 같은 제도에 더 많이 연결될수록 자격과 자리, 시간과 인정의 배분을 둘러싼 다른 Difference가 직접 작동하며 새로운 Momentum을 형성한다. 하나의 배제를 해소한 관계가 다른 관계의 비교 가능성과 충돌 가능성을 높이

는 것이다. 장벽의 소멸을 모든 차이의 소멸로 읽으면 성취와 그 뒤에 나타난 긴장을 모두 오해하게 된다.

여성과 남성이 같은 경쟁 경로에 들어왔다는 말은 어느 한쪽이 다른 쪽의 자리를 차지했다는 선언도, 오래된 보완 관계가 순수한 경쟁으로 바뀌었다는 선언도 아니다. 사람들은 더 넓은 영역에서 서로 협력하고 대체하며 비교하고 의존하게 되었다. 공통 규칙은 성별을 이유로 가능성을 미리 제한하던 질서를 약화했지만, 그 규칙 안에 들어온 삶의 이력과 의무, 몸과 관계까지 동일하게 만들지는 않았다. 사회적 대칭의 가장 큰 성취는 서로 다른 두 집단을 추상적으로 같다고 부르는 데 있지 않다. 여성과 남성을 같은 세계의 완전한 참여자로 인정하면서, 그들이 공유하는 경로 안에서 실제로 같아진 것과 여전히 같지 않은 것을 더 이상 분리된 역할 뒤에 숨기지 못하게 한 데 있다.

10 비대칭을 드러내는 대칭

서로 다른 높이의 받침대 위에 두 물체가 놓여 있다고 하자. 물체의 모양과 크기, 기울기와 무게가 모두 달라 보이지만, 그 차이 가운데 얼마가 물체 자체에서 나오고 얼마가 받침대에서 비롯되는지는 한눈에 알기 어렵다. 받침대의 높이와 각도를 같게 맞추면 두 물체가 같아지는 것이 아니다. 오히려 이전에는 여러 조건과 뒤섞여 있던 차이가 더 분명해진다. 주변의 비대칭이 줄어들수록 남은 비대칭의 윤곽이 선명해지는 것이다. 대칭은 차이를 없애는 상태일 뿐 아니라 어떤 차이가 실제로 남아 있는지를 드러내는 조건일 수 있다.

여성과 남성이 분리된 사회적 경로에 놓였을 때 성별의 Difference는 수많은 제도적 차이 속에 묻혀 있었다. 교육받는 방식과 재산을 소유하는 권리, 직업에 들어가는 가능성과 정치적 발언권, 가족 안의 책임과 공적 인정이 함께 달랐다. 몸의 차이도 이 넓은 역할 구분의 한 부분으로 해석되었다. 무엇이 생물학적 조건에서 나오고 무엇이 관습과 법, 권력과 생계의 배열에서 나오는지 분리하기 어려웠다. 사회가 이미 모든 방향에서 다르게 대우하고 있다면, 특정한 차이가 어느 관계에서 실제로 작동하는지 묻는 질문 자체가 선명하게 형성되기 어렵다.

분리된 경로는 몸의 차이를 감춘다기보다 너무 많은 사회적 의미로 둘러쌌다. 여성의 생식적 몸은 가정과 돌봄, 의존과 사적 역할의 전체 묶음으로 읽혔고, 남성의 몸은 외부 생산과 보호, 권위와 공적 의무의 묶음으로 읽혔다. 임신과 출산에 관여하는 몸의 차이는 실제였지만, 그것은 독립적으로 관찰되기보다 각 성별에 부여된 포괄적 운명의 근거처럼 사용되었다. 하나의 제한된 관계에서 작동하는 Difference가 교육과 지식, 재산과 통치, 창작과 판단에 이르는 광범위한 분리를 정당화했다. 몸과 역할이 하나의 덩어리로 묶일수록 어느 차이가 어디까지 관련되는지 식별할 해상도는 낮아졌다.

사회적 대칭은 이 묶음을 해체한다. 여성과 남성이 같은 학교에 들어가고 같은 자격을

취득하며, 같은 직업과 권위, 소득과 인정을 추구할 때 성별은 더 이상 그 모든 경로를 미리 나누는 충분한 이유가 되지 못한다. 공통 규칙은 교육에서 중요한 능력과 직업에서 필요한 수행을 성별의 범주로 대신 판단하지 않도록 요구한다. 이 변화가 누적되면 과거에 하나로 보였던 ‘남성의 경로’와 ‘여성의 경로’는 여러 개의 구체적 관계로 분해된다. 무엇을 배우고 판단하며 생산할 수 있는지는 몸의 모든 차이와 동일한 문제가 아니라는 사실이 실제 제도 안에서 확인된다.

그러나 관련 없는 차이를 제거했다는 사실이 모든 차이를 제거했다는 뜻은 아니다. 같은 강의를 듣고 같은 업무를 수행할 수 있다는 경험은 여성과 남성의 몸이 모든 과정에서 같은 방식으로 작동한다는 결론을 보장하지 않는다. 사회적 역할의 상당 부분은 공유될 수 있지만, 생식에 참여하는 몸의 방식까지 서로 교환 가능해지는 것은 아니다. 임신과 출산이라는 생물학적 과정은 사회적 접근의 확대가 만들어 낸 것이 아니며, 그것이 법과 교육의 장벽과 함께 사라지는 것도 아니다. 주변의 장벽이 약해진 뒤에도 남는 이 차이는 이전보다 작지 않아서가 아니라 다른 차이와 섞이지 않게 되었기 때문에 더 또렷해진다.

여기서 ‘더 커졌다’와 ‘더 잘 보인다’를 구별해야 한다. 어떤 Difference의 물리적 크기가 변하지 않아도 그것을 둘러싼 관계가 재배열되면 사회적 대비와 효과는 달라질 수 있다. 어두운 공간에 여러 빛이 뒤엉켜 있을 때는 하나의 작은 빛을 분리해 보기 어렵지만, 주변의 빛이 정돈되면 같은 밝기의 점도 뚜렷한 위치를 갖는다. 관찰되는 중요성은 대상 내부의 속성만으로 결정되지 않는다. 무엇과 비교되고 어느 경계 안에서 측정되며 어떤 다른 차이가 함께 놓이는가에 따라 같은 차이는 배경이 되기도 하고 중심 문제가 되기도 한다.

공통 경로가 만든 변화는 바로 비교의 배경이다. 여성과 남성이 서로 다른 역할을 맡을 때 생식적 체화의 차이는 역할 전체의 차이로 흡수된다. 같은 교육과 직업, 같은 평가와 생애의 연속성을 공유하는 참가자가 되면 그 차이는 공통 경로 내부에서 관찰된다. 비교 대상이 달라진 것이 아니라 비교 관계가 달라진 것이다. 이전에는 서로 다른 기능을 수행한다고 전제된 두 범주가 이제 같은 사회적 가능성을 가진 개인으로 마주 서면서, 그 가운데 어느 부분이 여전히 서로 대체될 수 없는지가 처음으로 분리되어 나타난다.

이 발견은 사회적 대칭의 실패를 뜻하지 않는다. 여성이 교육과 재산, 직업과 권위에 접근하게 되었기 때문에 몸의 차이가 생긴 것이 아니며, 남성이 보호된 경로를 잃었기 때문에 생식적 비대칭이 커진 것도 아니다. 공정성이 제거한 것은 몸의 차이가 아니라 그 차이를 근거로 광범위한 배제를 정당화하던 관계다. 그 제거가 성공했기 때문에 몸과 무관한 장벽 뒤에 가려져 있던 잔여 Difference를 별도로 볼 수 있게 되었다. 이전에는 해명되지 않은 채 하나의 역할 체계에 포함되었던 것이 이제는 그 자체의 범위와 의미를 묻는 대상으로 나타난다.

따라서 남아 있는 비대칭을 사회적 평등에 대한 반증으로 사용할 수 없다. 생식적 몸이 서로 다르다는 사실은 여성과 남성이 같은 교육을 받을 수 없거나 같은 판단과 권한을 가질

수 없다는 결론으로 이어지지 않는다. 한 관계에서 실제로 작동하는 Difference가 다른 모든 관계에서도 결정적이라고 가정하는 순간, 높은 해상도로 분리했던 경계는 다시 하나의 성별 운명으로 압축된다. 생물학적 차이를 인정하는 일과 그 차이로 사람의 전체 가능성을 제한하는 일은 동일하지 않다. 오히려 차이의 범위를 정확하게 한정해야 관련 없는 배제를 다시 만들지 않을 수 있다.

반대 방향의 오해도 가능하다. 많은 사회적 경로에서 성별이 무관해졌으므로 생식적 관계에서도 모든 차이가 사라졌다고 선언하면, 공통 규칙은 자신이 측정하지 못하는 현실을 존재하지 않는 것으로 취급하게 된다. 사회적 지위의 평등은 몸의 동일성을 요구하지 않으며, 동일하지 않은 몸이 곧 불평등한 인간적 지위를 뜻하지도 않는다. 평등을 동일성으로 이해하면 차이를 인정하는 순간 위계가 돌아오고, 위계를 피하려 차이를 부정하면 실제 관계가 지워진다. 필요한 것은 차이를 없애거나 숭배하는 선택이 아니라, 어느 관계에서 그 차이가 유효한지를 분별하는 능력이다.

이 분별은 ‘사람은 같다’는 문장을 약화하지 않고 더 정확하게 만든다. 인간으로서의 존엄과 사회적 구성원 자격에서 여성과 남성은 동등하다. 지식과 직업, 재산과 발언에 접근할 권리도 생식적 몸의 차이로 미리 제한되어서는 안 된다. 그러나 동등한 지위는 모든 기능과 경험이 동일하다는 경험적 주장이 아니다. 서로 다른 존재를 동등하게 대한다는 것은 차이가 없다고 가정하는 일이 아니라, 차이가 위계와 배제의 이유가 되어도 되는 관계와 그렇지 않은 관계를 구별하는 일이다. 대칭은 차이를 지우는 평면이 아니라 차이의 정당한 범위를 더 엄격하게 묻는 질서가 된다.

이때 생식적 비대칭은 몸 하나의 속성만으로 남지 않는다. 동일한 생물학적 과정도 어떤 사회적 경로와 만나는가에 따라 다른 의미를 얻는다. 분리된 역할 안에서는 그것이 한 성별에 배정된 삶의 전체 형식 속에 포함되지만, 공통 경로 안에서는 공유되는 것과 공유되지 않는 것의 경계로 나타난다. 몸 자체가 사회 제도에 의해 새로 만들어진 것은 아니지만, 몸의 차이가 관찰되고 해석되는 위치는 제도의 재구성에 따라 바뀐다. 사회적 관계와 생물학적 조건은 서로 환원되지 않으면서도, 실제 삶에서는 분리된 두 세계처럼 작동하지 않는다.

그래서 사회적 대칭과 생물학적 비대칭을 단순한 원인과 결과로 연결해서는 안 된다. 공정성이 생식적 차이를 산출한 것도 아니고, 생식적 차이가 하나의 필연적인 사회 질서를 미리 결정한 것도 아니다. 법과 관습, 기술과 생활, 개인의 선택과 관계의 기대가 변하면서 사회적 경로는 여러 방향으로 재조직될 수 있다. 그 재조직이 몸의 조건을 바라보는 비교틀을 바꾸고, 새롭게 인식된 몸의 조건은 다시 사회가 자신의 대칭을 이해하는 방식에 영향을 준다. 어느 한쪽이 다른 쪽을 완전히 지배하지 않는 상호의존 속에서 비대칭의 의미가 형성된다.

관찰의 해상도가 높아지면 과거의 큰 범주가 감추던 두 종류의 오류가 함께 드러난다.

첫째는 실제 몸의 Difference를 근거로 관련 없는 사회적 능력까지 다르다고 판정한 오류다. 둘째는 관련 없는 장벽을 제거한 뒤 남은 몸의 Difference까지 이미 사라졌다고 간주하는 오류다. 두 오류는 서로 반대처럼 보이지만, 하나의 차이가 어느 경계에서 작동하는지를 묻지 않는다는 점에서 같다. 전자는 제한된 차이를 사람 전체로 확대하고, 후자는 사람 전체의 평등을 모든 관계의 동일성으로 확대한다. 높은 해상도의 대칭은 이 두 과잉 일반화를 동시에 거부한다.

그렇다면 남은 비대칭을 ‘결함’이라고 불러야 하는가. 그렇게 부르는 순간 생식에 관여하는 몸은 공통 규격에서 벗어난 예외로 취급된다. 그러나 공통 사회 경로가 특정한 몸을 표준으로 삼았다는 사실과, 그 표준에서 벗어난 몸에 문제가 있다는 판단은 같은 말이 아니다. 서로 교환되지 않는 생물학적 과정은 인간 존재의 한 조건이며, 그 자체로 실패나 열등함을 뜻하지 않는다. 철학적 긴장은 몸의 차이가 존재한다는 데 있지 않고, 사회적 대칭을 모든 관계의 완전한 상호 교환 가능성으로 오해할 때 발생한다.

공통 경로에서 말하는 대칭은 동일한 사람이 되라는 요구가 아니라, 같은 인간적 지위에서 참여하라는 요구다. 여성과 남성이 서로의 모든 기능을 대신할 수 있어야만 동등한 것이 아니라면, 대체 불가능한 부분은 평등 바깥의 예외가 아니다. 오히려 그것은 평등이 동일성과 다른 원리임을 시험하는 지점이다. 대칭적인 제도는 Difference를 보지 않는 능력만으로 완성되지 않는다. 어떤 차이가 자의적 배제의 구실인지, 어떤 차이가 실제 관계에서 사라지지 않는 조건인지 구별할 수 있어야 한다. 보이지 않게 하는 대칭보다 정확히 보게 하는 대칭이 더 높은 해상도를 가진다.

이 관점에서 사회적 대칭은 최종 상태가 아니라 관찰 구조의 변화다. 하나의 장벽이 제거되면 그 장벽과 함께 모든 갈등이 끝나는 것이 아니라, 이전의 거친 구분으로는 식별할 수 없었던 더 세밀한 관계가 나타난다. 이는 공정성이 끝없이 실패한다는 뜻이 아니다. 해소된 문제와 새롭게 보이는 문제를 같은 것으로 취급하지 말아야 한다는 뜻이다. 여성과 남성의 공통 참여는 실제 성취이고, 그 성취가 드러낸 비대칭은 그 성취 이전부터 존재했다. 발견의 시점과 발생의 시점을 혼동하면 평등이 문제를 만들었다는 잘못된 인과가 생긴다.

DISTANCE의 언어로 보면 성별에 따른 광범위한 사회적 장벽은 특정한 Difference와 Momentum을 유지하는 관계였다. 접근과 자격의 배제가 해소되면 그것을 변화시키던 Momentum이 감소하고 대응하는 유효한 Distance는 증가한다. 그러나 전역적인 사회 관계망의 재배열은 모든 국소 Difference를 소멸시키지 않는다. 오히려 공통 경로가 형성되면서 이전에는 역할 전체에 묻혀 있던 생식적 Difference가 새로운 비교 관계 안에서 유효해진다. 하나의 Momentum이 해소된 자리에 같은 Momentum이 되돌아온 것이 아니라, 달라진 관계망 속에서 다른 Difference와 Momentum이 관찰 가능해진 것이다.

이 구별은 Equalization을 획일화와 분리한다. Equalization은 모든 Island를 같은 상태로 만드는 우주의 목적도, 모든 관계를 하나의 척도로 맞추는 사회적 명령도 아니다. 특정

관계의 해소는 그 관계에 대응하는 변화를 만들지만, 재구성된 전체는 다시 다른 Difference를 포함한다. 사회적 대칭이 성별 장벽을 약화한 뒤 생식적 비대칭이 선명해지는 현상도 같은 구조를 가진다. 해결되지 않은 차이가 남았다는 사실은 앞선 해소가 거짓이었다는 뜻이 아니며, 앞선 해소가 진실이었다는 사실도 남은 차이를 무효화하지 않는다.

여성과 남성을 공통 경로에 놓는 사회는 두 가지 유혹 사이에 선다. 하나는 남은 몸의 차이를 이유로 다시 광범위한 역할 분리를 자연화하는 것이고, 다른 하나는 역할 분리를 되돌리지 않기 위해 몸의 차이까지 말할 수 없는 것으로 만드는 것이다. 첫 번째 선택은 제한된 Difference를 사람 전체의 경계로 확대하고, 두 번째 선택은 대칭을 유지하기 위해 관찰의 해상도를 낮춘다. 어느 쪽도 공통 경로가 성취한 인간적 지위의 평등과 실제 관계의 복잡성을 함께 보존하지 못한다. 남은 비대칭을 정확히 본다는 것은 과거의 위계를 복원하는 일이 아니라, 평등이 지워야 할 것과 지워서는 안 될 것을 구분하는 일이다.

사회적 대칭이 깊어질수록 인간은 뜻밖의 사실과 마주한다. 더 공정한 질서는 모든 Difference가 사라진 세계가 아니라, 부당한 경계가 약해진 만큼 남은 차이를 더 정확하게 볼 수 있는 세계다. 여성과 남성은 교육과 노동, 판단과 권위의 경로에서 동등한 참여자가 될 수 있으며, 바로 그 공통성이 생식적 체화가 여전히 서로 교환되지 않는다는 사실을 고립시켜 드러낸다. 대칭은 비대칭의 반대편에서 그것을 소거하지 않는다. 충분히 높은 해상도에 도달한 대칭은 어떤 비대칭이 사회가 만든 장벽이었고 어떤 비대칭이 그 장벽 뒤에 가려져 있던 관계적 현실이었는지를 비로소 구별하게 한다.